

技術士 第一次試験

適性科目

後半 | 第8～16章 + 付録

Phần 2 – Chương 8-16 + Phụ lục

頻出～基礎の9章 + 付録(出題率 17～58%)

適性



目次(後半 ⑧～⑯ + 付録)

Mục lục – theo tần suất ra đề

⑧	新技術と社会・倫理(AI等)	42%	付	UD・バリアフリー(参考)	17%
⑨	公益通報者保護法	58%			
⑩	働き方・労働・ダイバーシティ	50%			
⑪	ハラスメント	42%			
⑫	組織不正・品質不正・失敗学	42%			
⑬	公正取引・独占禁止	33%			
⑭	個人情報・情報セキュリティ	58%			
⑮	安全保障貿易管理	25%			
⑯	ISO 26000・国際標準	50%			

出題傾向 ② 分野別出題数マトリクス(後半)

Ma trận số câu theo lĩnh vực – H27～R7 (12 kỳ)

章	H27	H28	H29	H30	R1	再	R2	R3	R4	R5	R6	R7	計	出題率
⑧ 新技術・AI	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	2	6	42%
⑨ 公益通報	1	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	1	7	58%
⑩ 働き方・労働	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	2	7	50%
⑪ ハラスメント	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	5	42%
⑫ 組織不正・失敗学	–	1	1	1	2	–	–	–	–	2	–	–	7	42%
⑬ 公正取引・独禁	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	33%
⑭ 個人情報・セキュリティ	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	1	7	58%
⑮ 安全保障貿易	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	3	25%
⑯ ISO26000・国際標準	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	2	–	7	50%
付 UD・その他	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	17%

※「再」= R1再試験。合計55問 = 全体の31% (12回・180問を1問ずつ検証)。

"再" = kỳ thi lại R1. Tổng 55 câu = 31% (đã kiểm chứng 12 kỳ × 15 câu). ※出題率 = 1問以上出た年度の割合 (tỉ lệ kỳ có ≥ 1 câu)

出題傾向 ③ 章別キーワード実績(12回・180問／手検証済み)

Từ khóa theo chương – đã kiểm tra tay từng câu

キーワード	問数 / 年数	出題年度
⑧ AI・Society5.0	5問 / 4年	再・R3・R4・R7
⑧ 遺伝子組換え・バイオ	1問 / 1年	R2
⑨ 公益通報・内部告発	7問 / 7年	H27・H28・H30・再・R2・R5・R7
⑩ 働き方・労基法	5問 / 5年	H27・H29・H30・R2・R7
⑩ ダイバーシティ・DEI	2問 / 2年	R3・R7
⑪ ハラスメント	5問 / 5年	H27・H29・R1・R4・R6
⑫ 品質不正・失敗事例	7問 / 5年	H28・H29・H30・R1(2問)・R5(2問)
⑬ 独禁・景表法・入札	4問 / 4年	H27・H28・R4・R7
⑭ 個人情報保護法	3問 / 3年	R1・R3・R6
⑭ 情報セキュリティ	4問 / 4年	H28・H29・R4・R7
⑮ 安全保障貿易管理	3問 / 3年	R3・R4・R5(3年連続)
⑯ ISO26000・社会的責任	5問 / 5年	H29・R1・R2・R4・R6
⑯ 国際標準・国際的同等性	2問 / 2年	H27・R6
付 UD・その他	2問 / 2年	R2・R4

出題傾向 ④ 直近5年の変化と優先度(後半)

Thay đổi 5 năm gần đây (R3-R7) & thứ tự ưu tiên

■ 増えている

⑭ 個人情報・情報セキュリティ: 58% (R3・R4・R6・R7)

⑧ AI・Society5.0: R7に2問(AI白書)

⑮ 安全保障貿易: R3・R4・R5と3年連続

⑬ 独占禁止・公正取引: R4・R7

Tăng: AI/thông tin, kiểm soát xuất khẩu, luật cạnh tranh.

■ 落ち着いている

⑨ 公益通報: R5・R7に各1問

⑯ ISO26000: R6に2問、R7は出題なし

Ổn định/giảm: tố giác, ISO26000.

■ 学習優先度(後半)

1位 ⑨⑭(58%) / ⑩⑯(50%)

2位 ⑧⑪⑫(42%)

3位 ⑬ 独禁・公正取引(33%)

4位 ⑮ 安全保障貿易(25%)

5位 付録 UD・バリアフリー(8%)

※ ⑮は直近R3～R5で3年連続。要注意

Ưu tiên: ⑨⑭ → ⑩⑯ → ⑧⑪⑫ → ⑬ → ⑮.

新技術と社会・倫理(AI等)

Công nghệ mới & xã hội・đạo đức (AI...)

出題率 42% ▲急増 – AI社会原則・Society5.0・ELSIが新頻出

Đang tăng mạnh – nguyên tắc AI, Society 5.0, ELSI là điểm mới hay ra

08

8

人間中心のAI社会原則

Nguyên tắc xã hội AI lấy con người làm trung tâm

■ AI社会原則(2019年3月策定)

政府が**AI-Readyな社会**への変革を推進する観点から策定。基本理念に基づく**7つの原則**。

Chính phủ ban hành (3/2019) để thúc đẩy "xã hội AI-Ready"; gồm 7 nguyên tắc.

■ 7つの原則

人間中心／教育・リテラシー／プライバシー確保／セキュリティ確保／公正競争確保／公平性・説明責任・透明性／イノベーション。

7 NT: con người TT / giáo dục / quyền riêng tư / an ninh / cạnh tranh công bằng / công bằng-trách nhiệm-minh bạch / đổi mới.

■ 注意

※利用者向けの「AI利活用の原則」は10原則で「**安全の原則**」を含む。

AI社会原則(7原則)との区別に注意。

Bộ "AI利活用の原則" (10 NT, cho người dùng) CÓ "an toàn"; đừng nhầm với 7 NT xã hội AI (không có an toàn).

人間中心のAI社会原則 (2019) 7原則

① 人間中心

④ セキュリティ確保

② 教育・リテラシー

⑤ 公正競争確保

③ プライバシー確保

⑥ 公平性・説明責任・透明性

⑦ イノベーション

※ 「安全の原則」は7原則に含まれない

8

Society 5.0

Society 5.0

■ Society5.0とは

第5期科学技術基本計画(平成28年)で我が国が提唱。狩猟→農耕→工業→情報に続く**第5の社会**。

Society 5.0 (Kế hoạch KHCN cơ bản kỳ 5, 2016): xã hội thứ 5 sau sản bắt→nông nghiệp→công nghiệp→thông tin.

■ 特徴

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合し、経済発展と社会課題解決を両立する**人間中心の社会**。

Hợp nhất cao độ không gian mạng & vật lý; xã hội lấy con người làm TT, vừa phát triển KT vừa giải quyết vấn đề XH.

■ 順序

Society1.0**狩猟**／2.0**農耕**／3.0**工業**／4.0**情報**／5.0(**新社会**)。順序が頻出。

1.0 sản bắt / 2.0 nông nghiệp / 3.0 công nghiệp / 4.0 thông tin / 5.0. Thứ tự hay ra.

Society 1.0 → 5.0 (第5期科学技術基本計画)

Society1.0：狩猟社会

Society2.0：農耕社会

Society3.0：工業社会

Society4.0：情報社会



Society 5.0

サイバー空間と
フィジカル空間を
高度に融合

人間中心の社会
(経済発展＋
社会課題解決)

8

AIと人間社会の論点 と ELSI

Luận điểm AI & xã hội / ELSI

■ 検討すべき6論点

有識者が**倫理的・法的・経済的・教育的・社会的・研究開発的**の6論点を検討。

Chuyên gia xét 6 luận điểm: đạo đức / pháp lý / kinh tế / giáo dục / xã hội / R&D.

■ ELSI

新技術の**倫理的・法的・社会的課題(ELSI)**を併せて検討することが重要。

Quan trọng: xét đồng thời các vấn đề đạo đức-pháp lý-xã hội (ELSI) của công nghệ mới.

■ 留意点

AIは思考を補助・代替する一方、**人の操作・誘導や価値観の多様性**への配慮が必要。

AI hỗ trợ/thay tư duy, nhưng cần lưu ý nguy cơ thao túng & tôn trọng đa dạng giá trị.

AIと人間社会：検討すべき6論点

倫理的

法的

経済的

教育的

社会的

研究開発的

ELSI（倫理的・法的・社会的課題）の観点で
新技術の影響を検討する

過去問 演習

令和4年度 適性科目 問34 – Society5.0

我が国では社会課題に対して科学技術・イノベーションの力で立ち向かうために「Society5.0」というコンセプトを打ち出している。「Society5.0」に関する次の記述の、()に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

Society5.0とは、我が国が目指すべき未来社会として、第5期科学技術基本計画（平成28年1月閣議決定）において、我が国が提唱したコンセプトである。

Society5.0は、(ア)社会(Society1.0)、(イ)社会(Society2.0)、工業社会(Society3.0)、情報社会(Society4.0)に続く社会であり、具体的には、「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と(ウ)的課題の解決を両立する(エ)中心の社会」と定義されている。

我が国がSociety5.0として目指す社会は、ICTの浸透によって人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるデジタルトランスフォーメーションにより、「直面する脅威や先の見えない不確実な状況に対し、(オ)性・強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」である。

- ① ア：狩猟 イ：農耕 ウ：社会 エ：人間 オ：持続可能
- ② ア：農耕 イ：狩猟 ウ：社会 エ：人間 オ：持続可能
- ③ ア：狩猟 イ：農耕 ウ：社会 エ：人間 オ：即応
- ④ ア：農耕 イ：狩猟 ウ：技術 エ：自然 オ：即応
- ⑤ ア：狩猟 イ：農耕 ウ：技術 エ：自然 オ：即応

令和4年度 適性科目 問34 – 解答・解説

正解 ①

ア＝狩猟 イ＝農耕(→工業→情報→Society5.0)

Society1.0**狩猟**／2.0**農耕**／3.0工業／4.0情報／5.0は**人間中心の社会**。

経済発展と社会的課題の解決を両立する持続可能な社会。

1.0 sản bắt / 2.0 nông nghiệp / 3.0 công nghiệp / 4.0 thông tin /

5.0 xã hội lấy con người làm trung tâm.

■ 狙われる点

3.0＝工業／4.0＝情報。順序の取り違えに注意。

Бай: 3.0 = công nghiệp, 4.0 = thông tin. Dễ nhầm thứ tự.

Society 1.0 → 5.0 (第5期科学技術基本計画)

Society1.0：狩猟社会

Society2.0：農耕社会

Society3.0：工業社会

Society4.0：情報社会



Society 5.0

サイバー空間と
フィジカル空間を
高度に融合

人間中心の社会
(経済発展＋
社会課題解決)

AIに関する研究開発や利活用は今後飛躍的に発展することが期待されており、AIに対する信頼を醸成するための議論が国際的に実施されている。我が国では、政府において、「AI-Readyな社会」への変革を推進する観点から、2018年5月より、政府統一のAI社会原則に関する検討を開始し、2019年3月に「人間中心のAI社会原則」が策定・公表された。また、開発者及び事業者において、基本理念及びAI社会原則を踏まえたAI 利活用の原則が作成・公表された。

以下に示す(ア)～(コ)の記述のうち、AIの利活用者が留意すべき原則にあきらかに該当しないものの数を選べ。

- | | |
|------------------|-----|
| (ア) 適正利用の原則 | ① 0 |
| (イ) 適正学習の原則 | ② 1 |
| (ウ) 連携の原則 | ③ 2 |
| (エ) 安全の原則 | ④ 3 |
| (オ) セキュリティの原則 | ⑤ 4 |
| (カ) プライバシーの原則 | |
| (キ) 尊厳・自律の原則 | |
| (ク) 公平性の原則 | |
| (ケ) 透明性の原則 | |
| (コ) アカウンタビリティの原則 | |

令和3年度 適性科目 問36 – 解答・解説

正解 ①

該当しないもの=0(すべて該当)

該当しない=0個(選択肢①)。ア～コは「AI利活用の原則」(10原則)にすべて該当(「安全の原則」も10原則の一つ)。

AI利活用の原則=適正利用/適正学習/連携/安全/セキュリティ/プライバシー/尊厳・自律/公平性/透明性/アカウントビリティ。

KHÔNG thuộc = 0: cả 10 mục đều thuộc bộ AI利活用の原則 (10 NT, CÓ "an toàn").

■ 狙われる点

AI社会原則(7・安全なし)と**AI利活用の原則(10・安全あり)**の取り違えに注意。

Đừng nhầm: xã hội=7 (không an toàn); sử dụng=10 (có an toàn).

人間中心のAI社会原則 (2019) 7原則

① 人間中心

④ セキュリティ確保

② 教育・リテラシー

⑤ 公正競争確保

③ プライバシー確保

⑥ 公平性・説明責任・透明性

⑦ イノベーション

※ 「安全の原則」は7原則に含まれない

過去問 演習

令和元年度(再)適性科目 – AIと人間社会

令和元年度（再試験）適性科目 ※図版差替：出典 過去問ドットコム（kakomonn.com）

人工知能（AI）の利活用は世界で急速に広がっている。日本政府もその社会的実用化に向けて、有識者を交えた議論を推進している。議論では「人工知能と人間社会について検討すべき論点」として6つの論点（倫理的、法的、経済的、教育的、社会的、研究開発的）をまとめているが、次の（ア）～（エ）の記述のうちで不適切と判断されるものの数はどれか。

（ア）人工知能技術は、人にしかできないと思われてきた高度な思考や推論、行動を補助・代替できるようになりつつある。その一方で、人工知能技術を応用したサービス等によって人の心や行動が操作・誘導されたり、評価・順位づけされたり、感情、愛情、信条に働きかけられるとすれば、そこには不安や懸念が生じる可能性がある。

（イ）人工知能技術の利活用によって、生産性が向上する。人と人工知能技術が協働することは人間能力の拡張とも言え、新しい価値観の基盤となる可能性がある。ただし、人によって人工知能技術や機械に関する価値観や捉え方は違うことを認識し、様々な選択肢や価値の多様性について検討することが大切である。

（ウ）人工知能技術はビッグデータの活用でより有益となる。その利便性と個人情報保護（プライバシー）を両立し、萎縮効果を生まないための制度（法律、契約、ガイドライン）の検討が必要である。

（エ）人工知能技術の便益を最大限に享受するには、人工知能技術に関するリテラシーに加えて、個人情報保護に関するデータの知識、デジタル機器に関するリテラシーなどがあることが望ましい。ただし、全ての人がこれらを有することは現実には難しく、いわゆる人工知能技術デバインドが出現する可能性がある。

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

令和元年度(再)適性科目 – AIと人間社会 解答・解説

正解 ①

不適切なもの=0(すべて適切)

不適切=0個(選択肢①)。AIの補助・代替、価値観の多様性への配慮など、いずれも適切。

AIによる操作・誘導の懸念、人間能力の拡張、個人情報との関係などを総合的に検討する。

KHÔNG phù hợp = 0 (tất cả đúng). AI hỗ trợ/thay thế + tôn trọng đa dạng giá trị đều hợp lý.

■ 狙われる点

AIは**価値観を一律に決めない**。多様性への配慮が前提。

AI KHÔNG áp đặt giá trị; phải tôn trọng đa dạng.

AIと人間社会：検討すべき6論点

倫理的

法的

経済的

教育的

社会的

研究開発的

ELSI (倫理的・法的・社会的課題) の観点で
新技術の影響を検討する

8

頻出ポイント & 引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (新技術・AI)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・人間中心のAI社会原則 7つ

【出題】R3問36・R1再試験

・Society5.0 = サイバー×フィジカル融合・人間中心

【出題】R4問34

・AIと社会の6論点・ELSI

【出題】R1再試験・R7問37

・第4次産業革命 (IoT/ビッグデータ/AI)

【出題】R1再試験

・AI開発・利活用の原則 (信頼の醸成)

【出題】R3問36・R1再試験

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

✗ AI社会原則とAI利活用の原則は同じもの

✓ 社会原則 = 7 (安全なし) / 利活用原則 = 10 (安全あり)

Xã hội = 7 (không an toàn) / Sử dụng = 10 (có) 【R3問36】

✗ Society3.0は情報社会である

✓ 3.0は工業社会、4.0が情報社会

3.0 = công nghiệp 【R4問34】

✗ AIは人の価値観を一律に決めてよい

✓ 価値観の多様性に配慮が必要

Tôn trọng đa dạng giá trị 【R1再試験】

✗ 「安全の原則」を見たら誤りと判断してよい

✓ 利活用原則 (10) では「安全」は正しい項目

Trong bộ 10 NT sử dụng, "an toàn" là mục ĐÚNG 【R3問36】

8

まとめ

Tổng kết chương ⑧

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】人間中心のAI社会原則(2019) = 7原則	7 NT xã hội AI (2019)
★ 社会原則 = 7(安全なし) ⇔ 利活用原則 = 10(安全あり)	XH=7 (không an toàn) ⇔ SD=10 (có an toàn)
【よく出る】Society5.0 = 狩猟→農耕→工業→情報 に続く 第5の社会	Society 5.0 = XH thứ 5
Society5.0 = サイバー×フィジカル融合・人間中心	Hợp nhất mạng×vật lý, con người TT
★ AIと社会の6論点(倫理/法/経済/教育/社会/研究開発)	6 luận điểm AI
ELSI(倫理的・法的・社会的課題)を併せて検討	Xét cả ELSI
【よく出る】第4次産業革命 = IoT・ビッグデータ・AI	CMCN 4.0 = IoT/big data/AI
価値観の多様性への配慮が前提	Tôn trọng đa dạng giá trị

公益通報者保護法

Luật bảo vệ người tố giác vì lợi ích công

出題率 58% – 通報先・保護要件・主体・公務員適用が頻出

Nơi tố giác, điều kiện bảo vệ, chủ thể, áp dụng công chức là trọng tâm

09

9

公益通報者保護法 の枠組み

Khung của Luật bảo vệ người tố giác

■ 公益通報者保護法(2004制定・令和2年改正・令和4年6月施行)

労働者等が**公益のため通報**したことを理由に、**解雇等の不利益取扱いを受けない**ためのルール。

Luật (2004; sửa 2020, hiệu lực 6/2022): không bị sa thải/đối xử bất lợi vì đã tố giác vì lợi ích công.

■ 3つの通報先

①事業者内部／②権限を有する行政機関／③その他外部(報道等)。

外部ほど保護要件が厳しい。

3 nơi: ①nội bộ DN ②cơ quan hành chính có thẩm quyền ③bên ngoài (báo chí). Càng ra ngoài càng ngặt.

■ 対象事実

すべての法律ではなく、**国民の生命・身体・財産等の保護に関わる法律**の違反等が対象。

Không phải mọi luật – chỉ vi phạm các luật bảo vệ tính mạng/thân thể/tài sản công dân.

公益通報の3つの通報先

① 事業者内部

勤務先（社内窓口）
保護要件：ゆるやか

② 権限を有する行政機関

監督官庁等
相当の理由が必要

③ その他外部（報道等）

マスコミ・消費者団体
要件が最も厳しい

※ 外部へ行くほど保護される要件が厳しくなる

9

保護の内容と通報の主体

Nội dung bảo vệ & chủ thể

■ 保護の内容

解雇は無効。降格・減給等の不利益取扱いを禁止。

Sa thải vô hiệu; cấm đối xử bất lợi (giáng chức / giảm lương).

■ 通報の主体(令和2年改正で拡大)

労働者(正社員・パート・派遣を含む)／退職者(退職後1年以内)／役員。

Chủ thể: NLĐ (gồm chính thức/bán thời gian/phái cử) / người đã nghỉ (trong 1 năm) / thành viên ban điều hành.

■ 体制整備・公務員

体制整備：**常用労働者300人超の事業者は義務(300人以下は努力義務)。公務員にも適用される。**

DN >300 NLĐ: bắt buộc lập cơ chế nội bộ (≤300: nghĩa vụ nỗ lực); áp dụng cả công chức.

保護の内容と主体（令和4年改正）

不利益取扱いの禁止
解雇は無効／降格・減給等の
不利益取扱いを禁止

通報の主体
労働者（正社員・パート・派遣を含む）／
退職者（退職後1年以内）／役員

公務員にも適用される
事業者には内部通報体制の整備が義務付け

9

公益通報が許される条件

Điều kiện để tố giác được bảo vệ

■ 正当化される条件

①不正の目的でない②まず内部に報告③相当の理由・証拠④深刻な被害のおそれ(予防原則)。

ĐK: ①không vì mục đích xấu ②báo nội bộ trước ③có lý do/bằng chứng xác đáng ④nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng.

■ 手順

深刻な被害を認めたら、**まず直属の上司**に懸念を伝える。改善されなければ次の段階へ。

Khi thấy nguy cơ nghiêm trọng → báo cấp trên trực tiếp trước; nếu không cải thiện thì lên bước tiếp.

■ やってはいけない

上司に伝えず**いきなり外部公表**、**私的な目的**の通報は保護されにくい。

Công bố ra ngoài ngay (không báo cấp trên) / tố giác vì mục đích cá nhân → khó được bảo vệ.

公益通報が許される条件

① 不正の目的でないこと

② まず内部（直属の上司等）に報告する

③ 主張を裏づける相当の理由・証拠がある

④ 予防原則：深刻な被害のおそれ

× いきなり外部公表／× 私的な目的 は保護されにくい

令和7年度 適性科目 問43 – 公益通報者保護法

公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへ、どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものである。

「公益通報者保護法」(令和4年改正・施行)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 公益通報の対象となる事実とは、すべての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として本法律や政令で定められた法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことである。
- ② 公益通報の通報先としては、「事業者内部」、「権限を有する行政機関」、「その他の事業者外部」が定められており、通報先に応じて、本法律に基づく保護を受けるための要件(保護要件)が定められている。
- ③ 「事業者内部」への通報に適切に対応するために必要な体制の整備が、事業者に対して義務付けられているが、常時使用する労働者が法で定められた人数以下の事業者については努力義務となっている。
- ④ 「その他の事業者外部」とは、その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者を指し、報道機関や消費者団体等が該当する。
- ⑤ 公益通報の主体は、「労働者」、「退職者」及び「役員」であり、「労働者」には、正社員その他、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれるが、公務員は含まれない。

令和7年度 適性科目 問43 – 解答・解説

正解 ⑤

通報の主体(労働者の範囲)の記述が不適切

× ⑤ 不適切。通報の主体は労働者(正社員・パート・派遣を含む)・退職者・役員と幅広い。

令和2年改正(令和4年6月施行)で退職者(1年以内)・役員も対象に拡大された。範囲を狭く限定する記述は誤り。

⑤ sai: chủ thể rộng (NLĐ gồm bán thời gian/phái cử, người đã nghỉ 1 năm, ban điều hành). Giới hạn hẹp là sai.

■ 狙われる点

主体の範囲を正社員だけに限定する記述は誤り。

Bẫy: giới hạn chủ thể chỉ còn nhân viên chính thức.

保護の内容と主体(令和4年改正)

不利益取扱いの禁止
解雇は無効／降格・減給等の
不利益取扱いを禁止

通報の主体
労働者(正社員・パート・派遣を含む)／
退職者(退職後1年以内)／役員

公務員にも適用される
事業者には内部通報体制の整備が義務付け

2004年、公益通報者を保護するために、公益通報者保護法が制定された。公益通報には、事業者内部に通報する内部通報と行政機関及び企業外部に通報する外部通報としての内部告発とがある。企業不祥事を告発することは、企業内のガバナンスを引き締め、消費者や社会全体の利益につながる側面を持っているが、同時に、企業の名誉・信用を失う行為として懲戒処分の対象となる側面も持っている。

公益通報者保護法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 公益通報者保護法が保護する公益通報は、不正の目的ではなく、労務提供先等について「通報対象事実」が生じ、又は生じようとする旨を、「通報先」に通報することである。
- ② 公益通報者保護法は、保護要件を満たして「公益通報」した通報者が、解雇その他の不利益な取扱を受けないようにする目的で制定された。
- ③ 公益通報者保護法が保護する対象は、公益通報した労働者で、労働者には公務員は含まれない。
- ④ 保護要件は、事業者内部（内部通報）に通報する場合に比較して、行政機関や事業者外部に通報する場合は、保護するための要件が厳しくなるなど、通報者が通報する通報先によって異なっている。
- ⑤ マスコミなどの外部に通報する場合は、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること、通報対象事実を通報することによって発生又は被害拡大が防止できることに加えて、事業者に公益通報したにもかかわらず期日内に当該通報対象事実について当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がないこと、内部通報や行政機関への通報では危害発生や緊迫した危険を防ぐことができないなどの要件が求められる。

平成30年度 適性科目 問38 – 解答・解説

正解 ③

公務員にも適用される(「適用されない」は誤り)

× ③ 不適切。一般職の国家公務員等にも公益通報者保護法は適用される。

○ ①②④⑤は適切(定義・保護・行政機関通報の要件・解雇無効)。

③ sai: công chức nhà nước CŨNG được áp dụng. ①②④⑤ đều đúng.

■ 狙われる点

「**公務員は対象外**」は誤り。公務員も保護対象。

Bấy "công chức ngoài phạm vi". Công chức cũng được bảo vệ.

公益通報の3つの通報先

① 事業者内部

勤務先(社内窓口)
保護要件: ゆるやか

② 権限を有する行政機関

監督官庁等
相当の理由が必要

③ その他の外部(報道等)

マスコミ・消費者団体
要件が最も厳しい

※ 外部へ行くほど保護される要件が厳しくなる

令和元年度（再試験）適性科目 ※図版差替：出典 過去問ドットコム（kakomonn.com）

公益通報（警笛鳴らし（Whistle Blowing）とも呼ばれる）が許される条件に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）従業員が製品のユーザーや一般大衆に深刻な被害が及ぶと認めた場合には、まず直属の上司にそのことを報告し、自己の道徳的懸念を伝えるべきである。

（イ）直属の上司が、自己の懸念や訴えに対して何ら有効なことを行わなかった場合には、即座に外部に現状を知らせるべきである。

（ウ）内部告発者は、予防原則を重視し、その企業の製品あるいは業務が、一般大衆、又はその製品のユーザーに、深刻で可能性が高い危険を引き起こすと予見される場合には、合理的で公平な第三者に確信させるだけの証拠を持っていないとも、外部に現状を知らせなければならない。

（エ）従業員は、外部に公表することによって必要な変化がもたらされると信じるに足るだけの十分な理由を持たねばならない。成功をおさめる可能性は、個人が負うリスクとその人に振りかかる危険に見合うものでなければならない。

- ① ア:× イ:○ ウ:× エ:○
- ② ア:○ イ:× ウ:○ エ:×
- ③ ア:○ イ:× ウ:× エ:○
- ④ ア:× イ:× ウ:○ エ:○
- ⑤ ア:○ イ:○ ウ:× エ:×

令和元年度(再)適性科目 問35 – 解答・解説

正解 ③

ア○ イ× ウ× エ○

○ア○:まず直属の上司に報告する。

×イ×:即座に外部ではなく、まず内部通報すべき。

×ウ×:第三者を確信させる証拠は必要。

○エ○。

ア○ (báo cấp trên trước), イ× (không báo ngoài ngay), ウ× (cần bằng chứng), エ○.

■ 狙われる点

「即外部」「証拠不要」は誤り。内部優先・根拠必要。

Bấy "ra ngoài ngay" & "không cần bằng chứng".

公益通報が許される条件

① 不正の目的でないこと

② まず内部（直属の上司等）に報告する

③ 主張を裏づける相当の理由・証拠がある

④ 予防原則：深刻な被害のおそれ

× いきなり外部公表／× 私的な目的は保護されにくい

9

頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (公益通報)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・通報を理由とする不利益取扱いの禁止(解雇無効)

【出題】R7問43・H30問38

・通報先3つ:内部／行政機関／外部(外部ほど要件厳しい)

【出題】H30問38・再問35

・主体:労働者(パート/派遣)・退職者・役員

【出題】R7問43

・公務員にも適用される

【出題】H30問38

・正当化条件:不正目的でない/まず内部/相当の理由

【出題】再問35

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× 公務員は公益通報者保護法の対象外

✓ 公務員にも適用される

Công chức cũng được áp dụng 【H30問38】

× 懸念があれば即座に外部に公表してよい

✓ まず内部通報するのが原則

Báo nội bộ trước 【再問35】

× 通報には証拠は不要である

✓ 相当の理由・証拠が必要

Cần lý do/bằng chứng 【再問35】

× 通報主体は正社員に限られる

✓ パート・派遣・退職者・役員も含む

Không chỉ chính thức 【R7問43】

9

まとめ

Tổng kết chương ⑨

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】 公益通報者保護法＝通報を理由とする不利益取扱いの禁止	Cấm đòi xử bất lợi do tố giác
★ 通報先3つ:①内部②行政機関③外部(外部ほど要件厳しい)	3 nơi (ngoài càng ngặt)
【よく出る】 解雇は無効・降格減給等の不利益取扱い禁止	Sa thải vô hiệu, cấm bất lợi
主体:労働者(パート/派遣)・退職者(1年以内)・役員	Chủ thể: NLĐ/đã nghỉ/ban ĐH
★ 公務員にも適用される	Áp dụng cả công chức
事業者にも内部通報体制の整備義務	DN phải lập cơ chế nội bộ
【よく出る】 正当化条件:不正目的でない／まず内部／相当の理由	ĐK chính đáng
いきなり外部公表・私的目的は保護されにくい	Công bố ngay/mục đích cá nhân → khó bảo vệ

働き方・労働・ダイバーシティ

Cách làm việc・Lao động・Đa dạng (Diversity)

出題率 50% – 働き方改革・労基法・ダイバーシティ・ハラ防止が頻出

Cải cách cách làm việc, Luật LĐ, đa dạng, phòng quấy rối là trọng tâm

10

10

働き方改革(改正労働基準法)

Cải cách cách làm việc (sửa Luật LĐ cơ bản)

■ 働き方改革(2019～)

多様な働き方を選択できる社会の実現へ。**労働基準法が順次改正・施行**された。

Cải cách (2019~): hướng tới XH chọn được cách làm việc đa dạng; Luật LĐ cơ bản được sửa dần.

■ 主な施策

年5日の有給休暇取得義務／時間外労働の上限規制(月45h・年360h)導入／フレックス清算期間延長／同一労働同一賃金。

Bắt buộc nghỉ phép 5 ngày/năm / áp trần giờ làm thêm (45h tháng, 360h năm) / mở rộng flextime / cùng việc cùng lương.

■ 注意

上限規制は**緩和ではなく導入**。使用者が自由に上限を緩められる制度ではない。

Trần giờ làm là ĐƯA VÀO (không phải nói lỏng); chủ sử dụng KHÔNG được tự ý nói.

働き方改革 (改正労働基準法 2019～)

年5日の有給休暇取得

年10日以上付与者に使用者が時季指定

時間外労働の上限規制

原則 月45h・年360h (緩和でなく導入)

フレックスタイム拡充

清算期間を最大3か月に延長

同一労働同一賃金

正規・非正規の不合理な待遇差を禁止

10

ダイバーシティ経営

Quản trị đa dạng (Diversity)

■ ダイバーシティとは

多様性。企業で人種・国籍・性・年齢を問わず人材を活用すること。

Diversity = đa dạng; phát huy nhân lực bất kể chủng tộc/quốc tịch/giới/tuổi.

■ 多様な人材

性別・年齢・国籍・障がい・性的指向・宗教・**価値観・経験・働き方**なども含む。

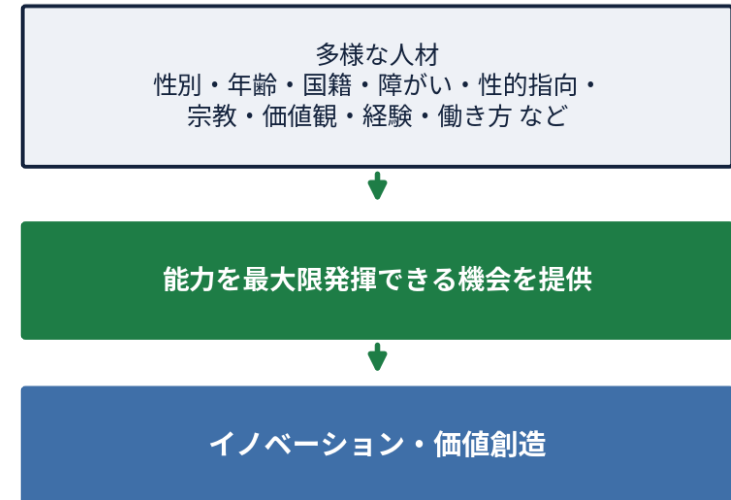
Nhân lực đa dạng: giới/tuổi/quốc tịch/khuyết tật/xu hướng/tôn giáo/giá trị/kinh nghiệm/cách làm việc.

■ 価値創造

能力を最大限発揮できる機会を提供→**イノベーション・価値創造**につなげる経営。

Tạo cơ hội phát huy tối đa → dẫn tới đổi mới & tạo giá trị.

ダイバーシティ経営



10

男女雇用機会均等・育児介護・ハラスメント

Bình đẳng tuyển dụng・nghỉ chăm sóc・quấy rối

■ セクシュアルハラスメント

異性間だけでなく同性間も該当。対策は事業主の義務（努力目標ではない）。

Quấy rối TD: cả khác giới & cùng giới; phòng chống là NGHĨA VỤ chủ DN (không phải mục tiêu nỗ lực).

■ 産休・育児介護休業

産休・育児介護休業は非正規(パート・有期)も対象になり得る(正社員に限らない)。

Nghỉ thai sản/chăm con-người thân: cả lao động phi chính thức cũng thuộc diện (không chỉ chính thức).

■ その他のハラスメント

マタハラ・パワハラ等の防止措置も事業主に義務付け。

Phòng chống quấy rối thai sản/quyền lực: cũng là nghĩa vụ chủ DN.

男女雇用機会均等・育児介護・ハラスメント

セクシュアルハラスメント
異性間だけでなく同性間も該当／
対策は事業主の【義務】（努力目標ではない）

産前産後休業・育児介護休業
非正規（パート・有期）も対象になり得る
（正社員に限られない）

マタハラ・パワハラ等の防止措置も
事業主に義務付け

過去問 演習

令和7年度 適性科目 問45 – 改正労働基準法

働く人の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指し、2019年以降に労働基準法が順次改正・施行された。

この改正された労働基準法の施策のうち、施策と内容が正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

ア 【施策】年次有給休暇の確実な取得

【内容】年10日以上年次有給休暇を付与する労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して確実に取得させる制度

① ア:× イ:× ウ:○ エ:○

イ 【施策】時間外労働の上限規制緩和

【内容】労働時間の上限を使用者の指示により緩和が可能となる制度

② ア:○ イ:× ウ:× エ:○

③ ア:○ イ:○ ウ:× エ:×

ウ 【施策】月60時間超の時間外労働に対する代休の付与

【内容】月60時間超の時間外労働10時間当たり1日の代休を付与する制度

④ ア:× イ:○ ウ:○ エ:×

⑤ ア:○ イ:○ ウ:○ エ:○

エ 【施策】フレックスタイム制の拡充

【内容】労働時間を調整できる期間を延長し、より柔軟な働き方の選択が可能な制度

令和7年度 適性科目 問45 – 解答・解説

正解 ②

ア○ イ× ウ× エ○

○ア○:年5日の有給休暇取得(使用者が時季指定)。

×イ×:上限規制は緩和ではなく導入(原則 月45h・年360h)。自由に緩められない。

×ウ×。

○エ○:フレックスの清算期間を最大3か月に延長。

ア○ (nghỉ 5 ngày), イ× (trần giờ là ĐƯA VÀO, không nói), ウ×, エ○ (flextime 3 tháng).

■ 狙われる点

「**上限規制緩和**」は誤り。上限規制の**導入**である。

Bấy "nói lỏng trần giờ". Thực ra là đưa trần vào.

働き方改革 (改正労働基準法 2019～)

年5日の有給休暇取得	年10日以上付与者に使用者が時季指定
時間外労働の上限規制	原則 月45h・年360h (緩和でなく 導入)
フレックスタイム拡充	清算期間を最大3か月に延長
同一労働同一賃金	正規・非正規の不合理な待遇差を禁止

ダイバーシティ(Diversity)とは、一般に多様性、あるいは、企業で人種・国籍・性・年齢を問わずに人材を活用することを意味する。また、ダイバーシティ経営とは「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義されている。「能力」には、多様な人材それぞれの持つ潜在的な能力や特性なども含んでいる。「イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」とは、組織内の個々の人材がその特性を活かし、生き生きと働くことのできる環境を整えることによって、自由な発想が生まれ、生産性を向上し、自社の競争力強化につながる、といった一連の流れを生み出している経営のことである。

「多様な人材」に関する次の(ア)～(コ)の記述のうち、あきらかに不適切なものの数を選べ。

(ア) 性別

(イ) 年齢

(ウ) 人種

(エ) 国籍

(オ) 障がいの有無

(カ) 性的指向

(キ) 宗教・信条

(ク) 価値観

(ケ) 職歴や経験

(コ) 働き方

① 0

② 1

③ 2

④ 3

⑤ 4

令和3年度 適性科目 問39 – 解答・解説

正解 ①

当てはまらないもの=0(すべて該当)

当てはまらない=0個(選択肢①)。多様な人材には性別・年齢・国籍だけでなく、**価値観・経験・働き方**も含む。

経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」に基づく。

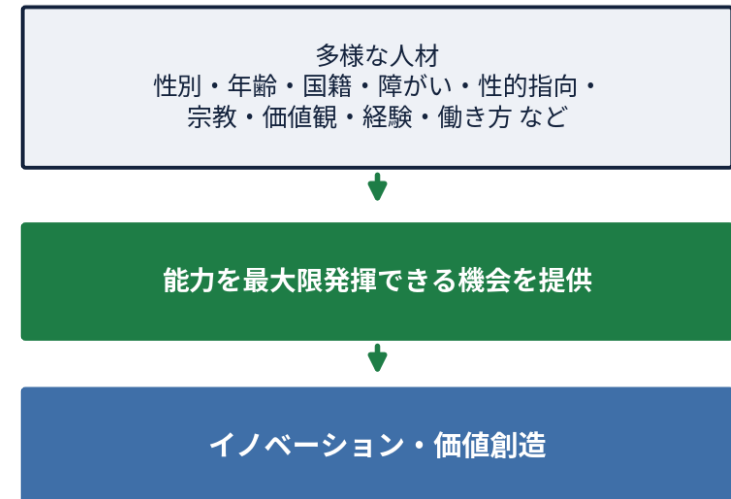
KHÔNG thuộc = 0 (tất cả đều thuộc). Nhân lực đa dạng gồm cả giá trị/kinh nghiệm/cách làm việc.

■ 狙われる点

多様性は属性だけでなく**価値観・経験**も含む。羅列型は全該当が多い。

Đa dạng gồm cả giá trị/kinh nghiệm, không chỉ thuộc tính.

ダイバーシティ経営



過去問 演習

令和元年度 適性科目 問42－均等・育児介護・ハラ

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法やハラスメントに関する次の(ア)～(オ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

- (ア) 職場におけるセクシュアルハラスメントは、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当する。
- (イ) 職場のセクシュアルハラスメント対策は、事業主の努力目標である。
- (ウ) 現在の法律では、産休の対象は、パート、雇用期間の定めのない正規職員に限られている。
- (エ) 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により、事業主は、事業主や妊娠等した労働者やその他の労働者の個々の実情に応じた措置を講じることができない。
- (オ) 産前休業も産後休業も、必ず取得しなければならない休業である。

- ① ア：○ イ：× ウ：× エ：× オ：×
- ② ア：× イ：○ ウ：× エ：× オ：○
- ③ ア：○ イ：× ウ：○ エ：○ オ：○
- ④ ア：× イ：× ウ：○ エ：× オ：×
- ⑤ ア：○ イ：○ ウ：× エ：○ オ：○

令和元年度 適性科目 問42 – 解答・解説

正解 ①

ア○のみ(イ・ウ・エ・オはすべて×)

○ア○:セクハラは同性間も該当。

×イ×:セクハラ対策は努力目標でなく事業主の義務。

×ウ×:産休は正社員に限らず非正規も対象になり得る。

×エ×:個々に応じた措置は可能。 オ×:育児休業は「必ず取得」ではない。

Chỉ ア đúng. イ× (là nghĩa vụ), ウ× (cả phi chính thức), エ× (làm được), オ× (không bắt buộc).

■ 狙われる点

「努力目標」「正社員限定」「必ず取得」はいずれも誤り。

Bây: "mục tiêu nỗ lực" / "chỉ chính thức" / "bắt buộc nghỉ".

男女雇用機会均等・育児介護・ハラスメント

セクシュアルハラスメント
異性間だけでなく同性間も該当／
対策は事業主の【義務】（努力目標ではない）

産前産後休業・育児介護休業
非正規（パート・有期）も対象になり得る
（正社員に限られない）

マタハラ・パワハラ等の防止措置も
事業主に義務付け

10

頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (働き方)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・働き方改革: 年5日有休・時間外上限・同一労働同一賃金

【出題】R7問45・H29問35

・時間外労働の上限規制(月45h・年360h)の導入

【出題】R7問45

・ダイバーシティ経営(多様な人材→価値創造)

【出題】R3問39

・セクハラは同性間も該当、対策は事業主の義務

【出題】R1問42

・産休・育児介護は非正規も対象

【出題】R1問42・H30問42

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

✗ 時間外労働の上限は使用者が自由に緩められる

✓ 上限規制は導入(月45h・年360h)

Trần giờ là bắt buộc 【R7問45】

✗ セクハラ対策は事業主の努力目標である

✓ 事業主の義務である

Là nghĩa vụ 【R1問42】

✗ セクハラは異性間のみが対象

✓ 同性間も該当する

Cả cùng giới 【R1問42】

✗ 産休は正社員に限られる

✓ 非正規(パート・有期)も対象になり得る

Cả phi chính thức 【R1問42】

10

まとめ

Tổng kết chương ⑩

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】 働き方改革(改正労基法):多様な働き方の実現	Cải cách cách làm việc
★ 年5日の有給休暇取得が使用者の義務	Bắt buộc nghỉ phép 5 ngày/năm
【よく出る】 時間外労働の上限規制を導入(月45h・年360h)	Áp trần giờ làm thêm
上限規制は緩和ではなく導入	Là đưa vào, không phải nói lỏng
★ ダイバーシティ経営=多様な人材→イノベーション	Quản trị đa dạng → đổi mới
【よく出る】 セクハラは異性間・同性間とも該当、対策は事業主の義務	Quấy rối: cả 2 giới, là nghĩa vụ
産休・育児介護休業は非正規も対象になり得る	Nghỉ thai sản: cả phi chính thức
マタハラ・パワハラ防止措置も事業主に義務	Phòng chống quấy rối: nghĩa vụ DN

ハラスメント

Quấy rối nơi làm việc (Harassment)

出題率 42% – セクハラ・パワハラ6類型・事業主の措置義務が頻出

Sec/Pawa-hara, 6 loại pawa-hara, nghĩa vụ chủ DN là trọng tâm

11

11

ハラスメントの種類

Các loại quấy rối

■ ハラスメントとは

労働者の**尊厳を傷つけ就業環境を悪化**させる行為。企業の職場秩序・社会的評価にも影響。

Quấy rối = xúc phạm nhân phẩm & làm xấu môi trường làm việc; ảnh hưởng trật tự & uy tín DN.

■ 主なハラスメント

セクハラ(性的言動)／**パワハラ**(優位性を背景)／**マタハラ**(妊娠・出産・育児を理由)。

Sec-hara (lời/hành vi tình dục) / Pawa-hara (dựa ưu thế) / Mata-hara (vì thai sản/sinh/nuôi con).

■ 事業主の義務

各ハラスメントの**防止措置は事業主の義務**(努力目標ではない)。

Phòng chống mỗi loại là NGHĨA VỤ của chủ DN (không phải mục tiêu nỗ lực).

主なハラスメント

セクシュアル
ハラスメント

性的な言動による
就業環境の侵害

パワー
ハラスメント

優位性を背景とした
業務上不適切な言動

マタニティ
ハラスメント

妊娠・出産・育児を
理由とする不利益

対策は事業主の【義務】(努力目標ではない)

11

パワーハラスメントの6類型

6 loại quấy rối quyền lực

■ パワハラ の定義

職場の**優位性を背景**に、業務上適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える言動。

Pawa-hara: dựa ưu thế nơi làm việc, vượt phạm vi hợp lý, gây đau khổ tinh thần/thể chất.

■ 6類型

①**身体的攻撃**②**精神的攻撃**③**人間関係からの切り離し**④**過大な要求**⑤**過小な要求**⑥**個の侵害**。

6 loại: ①tấn công thể chất ②tinh thần ③cô lập quan hệ ④yêu cầu quá mức ⑤quá ít ⑥xâm phạm cá nhân.

■ 優位性

「優位性」は**人間関係だけでなく専門知識・経験**による優位性も含む。

"Ưu thế" gồm cả quan hệ lẫn tri thức/kinh nghiệm chuyên môn.

パワーハラスメントの6類型

① 身体的な攻撃

② 精神的な攻撃

③ 人間関係からの切り離し

④ 過大な要求

⑤ 過小な要求

⑥ 個の侵害

「優位性」には人間関係だけでなく
専門知識・経験による優位性も含む

11

ハラスメントの判断と義務

Phán định quấy rối & nghĩa vụ

■ セクハラの判断

異性間だけでなく同性間も該当。相手の意思表示がなくても該当し得る。

Sec-hara: cả khác giới & cùng giới; có thể thành lập DÙ không có biểu thị ý chí của đối phương.

■ 適正な指導との違い

業務の適正な範囲の指導はパワハラに該当しない(過剰・人格否定は該当)。

Hướng dẫn trong phạm vi hợp lý KHÔNG phải pawa-hara (quá mức/phủ nhận nhân cách thì có).

■ 措置義務

事業主は防止措置を講じる義務。放置すれば企業も法的責任を問われる。

Chủ DN có nghĩa vụ phòng chống; bỏ mặc → DN cũng chịu trách nhiệm pháp lý.

ハラスメントの判断と義務

セクハラは異性間だけでなく同性間も該当
相手の意思表示がなくても該当し得る

業務の適正な範囲の指導は
パワハラに該当しない
(過剰・人格否定は該当)

事業主は防止のための措置を講じる義務
放置すれば企業も法的責任を問われる

過去問 演習

令和6年度 適性科目 問40－ハラスメント

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに、労働者の就業環境を悪化させ、能力の発揮を妨げ、また、企業にとっても、職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題である。

職場のハラスメントに関する次の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

- (ア) セクシャルハラスメントであるか否かについては、相手から意思表示がある場合に限る。
- (イ) 職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、人格を否定する言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のパワーハラスメントとなり得る。
- (ウ) セクシャルハラスメントの行為者となり得るのは、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者又はその家族、及び学校における生徒等である。
- (エ) 職場で、受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これらが業務の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントには当たらない。
- (オ) 職場のパワーハラスメントにおいて、「職場内での優位性」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。

- ① ア:○ イ:× ウ:× エ:× オ:○
- ② ア:× イ:○ ウ:○ エ:× オ:×
- ③ ア:× イ:○ ウ:○ エ:○ オ:×
- ④ ア:× イ:× ウ:○ エ:○ オ:○
- ⑤ ア:○ イ:× ウ:× エ:○ オ:×

令和6年度 適性科目 問40 – 解答・解説

正解 ③

ア× イ○ ウ○ エ○ オ×

× ア×: 意思表示がなくてもセクハラに該当し得る。

× オ×: 優位性は人間関係だけでなく専門知識・経験も含む。

○ イ○(人格否定はパワハラ)・ウ○(適正な指導は非該当)・エ○。

(ア)× (không cần biểu thị ý chí), (オ)× (ưu thế gồm cả chuyên môn). (イ)(ウ)(エ) đúng.

■ 狙われる点

「意思表示がある場合に限る」「優位性は人間関係のみ」は誤り。

Bẫy: "chỉ khi có biểu thị" / "ưu thế chỉ là quan hệ".

ハラスメントの判断と義務

セクハラは異性間だけでなく同性間も該当
相手の意思表示がなくても該当し得る

業務の適正な範囲の指導は
パワハラに該当しない
(過剰・人格否定は該当)

事業主は防止のための措置を講じる義務
放置すれば企業も法的責任を問われる

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為である。また、企業等にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題である。職場のハラスメントに関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

(ア) ハラスメントの行為者としては、事業主、上司、同僚、部下に限らず、取引先、顧客、患者及び教育機関における教員・学生等になり得る。

(イ) ハラスメントであるか否かについては、相手から意思表示があるかないかにより決定される。

(ウ) 職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。

(エ) 職場で不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、客観的にみて、これらが業務の適切な範囲で行われている場合には、ハラスメントに当たらない。

(オ) 上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮する行為はハラスメントに該当する。

(カ) 部下の性的指向（人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう）または、性自認（性別に関する自己意識）を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得る。

(キ) 職場のハラスメントにおいて、「優越的な関係」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

令和4年度 適性科目 問35 – 解答・解説

正解 ④

適切=4(ア・ウ・エ・カ)

○ア○ウ○エ○カ○ → 適切は4つ。

× イ×(相手の意思は関係ない)・オ×(必要な配慮)・キ×(専門知識の優位性も含む)。

Đúng = ア, ウ, エ, カ (4). イ× (không liên quan ý chí), オ× (cần 配慮), キ× (cả ưu thế chuyên môn).

■ 狙われる点

セクハラは**相手の意思に関係なく**成立し得る。

Sec-hara thành lập KHÔNG phụ thuộc ý chí đối phương.

パワーハラスメントの6類型

① 身体的な攻撃

② 精神的な攻撃

③ 人間関係からの切り離し

④ 過大な要求

⑤ 過小な要求

⑥ 個の侵害

「優位性」には人間関係だけでなく
専門知識・経験による優位性も含む

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに、労働者の就業環境を悪化させ、能力の発揮を妨げ、また、企業にとっても、職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題である。職場のハラスメントに関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

- (ア) ハラスメントであるか否かについては、相手から意思表示がある場合に限る。
- (イ) 職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。
- (ウ) 職場で、受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これらが業務の適正な範囲で行われている場合には、ハラスメントには当たらない。
- (エ) ハラスメントの行為者となり得るのは、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び教育機関における教員・学生等である。
- (オ) 上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの業務量を減らそうと思うがどうか」と相談する行為はハラスメントには該当しない。
- (カ) 職場のハラスメントにおいて、「職場内の優位性」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。
- (キ) 部下の性的指向（人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう）又は性自認（性別に関する自己意識）を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得る。

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

平成29年度 適性科目 問34 – 解答・解説

正解 ⑤

適切=5(イ・ウ・エ・オ・キ)

○イ○・ウ○・エ○・オ○・キ○ → 適切は5つ。

×ア×(意思表示がなくても該当)・カ×(専門知識・経験の優位性も含む)。

Đúng = イ,ウ,エ,オ,キ (5). ア× (không cần biểu thị), カ× (cả ưu thế chuyên môn).

■ 狙われる点

性的指向・性自認もハラスメントの対象になり得る。

Xu hướng tính dục / bản dạng giới cũng có thể là đối tượng quấy rối.

主なハラスメント

セクシュアル
ハラスメント

パワー
ハラスメント

マタニティ
ハラスメント

性的な言動による
就業環境の侵害

優位性を背景とした
業務上不適切な言動

妊娠・出産・育児を
理由とする不利益

対策は事業主の【義務】（努力目標ではない）

11

頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy(ハラスメント)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・パワハラ6類型(身体/精神/切り離し/過大/過小/個の侵害)

【出題】R4問35・R6問40

・セクハラは同性間も該当・意思表示不要

【出題】R6問40・H29問34

・優位性に専門知識・経験も含む

【出題】R6問40・H29問34

・ハラ対策は事業主の義務

【出題】R1問42

・適正な範囲の指導はパワハラでない

【出題】R6問40

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× セクハラは相手の意思表示がある場合に限る

✓ 意思表示がなくても該当し得る

Không cần biểu thị ý chí 【R6問40・H29問34】

× 優位性は人間関係のみを指す

✓ 専門知識・経験による優位性も含む

Cả ưu thế chuyên môn 【R6問40・H29問34】

× ハラ対策は事業主の努力目標である

✓ 事業主の義務である

Là nghĩa vụ 【R1問42】

× 適正な範囲の指導もパワハラになる

✓ 適正範囲は非該当(過剰は該当)

Hợp lý thì không phải 【R6問40】

11

まとめ

Tổng kết chương ⑪

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】 ハラスメント＝尊厳を傷つけ就業環境を悪化させる行為	Quấy rối = xúc phạm nhân phẩm, xấu MT làm việc
★ パワハラ6類型を覚える	Nhớ 6 loại pawa-hara
【よく出る】 セクハラは異性間・同性間とも該当	Sec-hara: cả 2 giới
★ セクハラは相手の意思表示がなくても該当し得る	Không cần biểu thị ý chí
優位性に人間関係＋専門知識・経験を含む	Ưu thế gồm quan hệ + chuyên môn
適正な範囲の業務指導はパワハラに該当しない	Hướng dẫn hợp lý ≠ pawa-hara
【よく出る】 ハラ対策は事業主の義務(放置で企業も責任)	Phòng chống là nghĩa vụ DN
性的指向・性自認もハラスメントの対象になり得る	Cả xu hướng/bản dạng giới

組織不正・品質不正・失敗学

Gian lận tổ chức・Gian lận chất lượng・Khoa học thất bại

出題率 42% – 品質不正の構造・改ざんへの対応・失敗からの学びが頻出

Cấu trúc gian lận CL, ứng phó sửa dữ liệu, học từ thất bại

12

12

品質不正問題の構造

Cấu trúc vấn đề gian lận chất lượng

■ 品質不正問題(2017年以降)

検査データの書き換え・不適切な検査等。自動車・建設・電機など名門企業でも多数顕在化。

Gian lận CL (2017~): sửa dữ liệu kiểm tra / kiểm tra không đúng; cả DN danh tiếng (ô tô/xây dựng/điện).

■ 原因

組織風土・トップのリーダーシップ不足・管理体制の不備。トップの姿勢が組織風土を左右する。

Nguyên nhân: văn hóa tổ chức / thiếu lãnh đạo cấp cao / yếu kém quản lý. Thái độ lãnh đạo định hình văn hóa.

■ 教訓

他社事例も自社の参考にすべき。単発でなく連続化することも多く、早期是正が重要。

Nên tham khảo cả vụ DN khác; thường lặp lại liên tục → cần sửa sớm.

品質不正問題 (2017~) の構造

検査データの書き換え・不適切な検査
(品質不正・データ改ざん)



原因：組織風土／トップのリーダーシップ不足／
管理体制の不備／構成員の理解不足

他社の事例も自社の参考にすべき
単発でなく連続化することも多い → 早期是正

12

不正への適切な対応

Ứng phó đúng với gian lận

■ データ改ざんは絶対不可

得られたデータの意図的な書き換えは**改ざん**。技術者倫理に明確に反する。

Cố ý sửa dữ liệu = falsification; vi phạm rõ đạo đức kỹ sư.

■ 組織で解決

品質トラブルは**会社全体で解決**すべき。専門知識を要するからと現場任せにするのは不可。

Sự cố CL phải giải quyết toàn công ty; không phó mặc hiện trường vì cần chuyên môn.

■ 通報の留意

確証のない懸念段階での外部通報は保護されない場合がある。**根拠を持って段階的**に対応。

Tổ giác ra ngoài khi mới nghi ngờ (chưa chắc) có thể không được bảo vệ; cần căn cứ, theo bước.

× 不適切な対応

○ 適切な対応

データを書き換える

データを改ざんしない

品質トラブルを現場任せ

組織全体で解決

確証なき段階で外部公表

根拠を持って段階的に対応

品質トラブルは会社全体で解決すべき問題

12

失敗学 と 事故からの学び

Khoa học thất bại & học từ sự cố

■ 失敗から学ぶ

過去の事故・失敗を分析し、**再発防止・未然防止**に活かす（失敗学）。

Học từ thất bại: phân tích sự cố quá khứ để phòng tái diễn & phòng ngừa.

■ 笹子トンネル事故(2012)

天井板落下事故→**社会資本メンテナンス元年(2013)**→**インフラ長寿命化計画(2014)**。

Sự cố sập trần hầm Sasago → "Năm khởi đầu bảo trì hạ tầng" (2013) → Kế hoạch trường thọ hạ tầng (2014).

■ 維持管理のPDCA

点検・診断・記録・活用を回し、得られた情報を**次の点検に活用**する。

PDCA 保 trì: kiểm tra-chẩn đoán-ghi chép-tận dụng; dùng thông tin cho lần kiểm tra sau.

失敗からの学び（笹子トンネル事故）

2012年 笹子トンネル
天井板落下事故



2013年「社会資本
メンテナンス元年」



2014年 インフラ
長寿命化計画



点検・診断・記録・活用
(維持管理のPDCA)

昨今、公共性の高い施設や設備の建設においてデータの虚偽報告など技術者倫理違反の事例が後を絶たない。特にそれが新技術・新工法である場合、技術やその検査・確認方法が複雑化し、実用に当たっては開発担当技術者だけでなく、組織内の関係者の連携はもちろん、社外の技術評価機関や発注者、関連団体にもある一定の専門能力や共通の課題認識が必要となる。関係者の対応として次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 現場の技術責任者は、計画と異なる事象が繰り返し生じていることを認識し、技術開発部署の担当者に電話相談した。新技術・新工法が現場に適用された場合によくあることだと説明を受け、担当者から指示された方法でデータを日常的に修正し、発注者に提出した。
- ② 支店の技術責任者は、現場責任者から品質トラブルの報告があったため、社内ルールに則り対策会議を開催した。高度な専門的知識を要する内容であったため、会社の当該技術に対する高い期待感を伝え、事情を知る現場サイドで対策を考え、解決後に支店へ報告するよう指示した。
- ③ 対策会議に出席予定の品質担当者は、過去の経験から社内ガバナンスの甘さを問題視しており、トラブル発生時の対策フローは社内には存在するが、倫理観の欠如が組織内にあることを懸念して会議前日にトラブルを内部告発としてマスコミに伝えた。
- ④ 技術評価機関や関連団体は、社会からの厳しい目が関係業界全体に向けられていることを強く認識し、再発防止策として横断的に連携して類似技術のトラブル事例やノウハウの共有、研修実施等の取組みを推進した。
- ⑤ 公共工事の発注者は、社会的影響が大きいとしてすべての民間開発の新技術・新工法の採用を中止する決断をした。関連のすべての従来工法に対しても悪意ある巧妙な偽装の発生を前提として、抜き打ち検査などの立会検査を標準的に導入し、不正に対する抑止力を強化した。

平成29年度 適性科目 問37 – 解答・解説

正解 ④

関係者が連携して取り組むのが適切

○ ④ 適切。トラブル防止は業界全体・関係者の連携で共通課題として取り組む。

× ①改ざん・②現場任せ・③確証なき段階の外部通報 はいずれも不適切。

④ đúng (phối hợp toàn ngành). ① sửa dữ liệu, ② phó mặc hiện trường, ③ tố giác khi chưa chắc → đều sai.

■ 狙われる点

改ざん・現場任せは明確に不適切。組織・関係者で対応。

Sửa dữ liệu / phó mặc hiện trường rõ ràng sai.

× 不適切な対応

データを書き換える

品質トラブルを現場任せ

確証なき段階で外部公表

○ 適切な対応

データを改ざんしない

組織全体で解決

根拠を持って段階的に対応

品質トラブルは会社全体で解決すべき問題

我が国で2017年以降、多数顕在化した品質不正問題（検査データの書き換え、不適切な検査等）に対する記述として、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）企業不祥事や品質不正問題の原因は、それぞれの会社の業態や風土が関係するので、他の企業には、参考にならない。

（イ）発覚した品質不正問題は、単発的に起きたものである。

（ウ）組織の風土には、トップのリーダーシップが強く関係する。

（エ）企業は、すでに企業倫理に関するさまざまな取組を行っている。そのため、今回のような品質不正問題は、個々の組織構成員の問題である。

（オ）近年顕在化した品質不正問題は、1つの部門内に閉じたものだけでなく、部門ごとの責任の不明瞭さや他部門への忖度といった事例も複数見受けられた。

① ア：× イ：○ ウ：○ エ：× オ：○

② ア：× イ：× ウ：× エ：× オ：×

③ ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○

④ ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○

⑤ ア：× イ：× ウ：○ エ：× オ：○

令和元年度 適性科目 問37 – 解答・解説

正解 ⑤

ア× イ× ウ○ エ× オ○

× ア×:他社事例も自社の参考にすべき。イ×:連続化すること多い。

× エ×:理解させる努力を怠った企業側にも責任(管理体制不備)。

○ ウ○(トップのリーダーシップが風土を左右)・オ○(今後も発生し得る)。

ア× (tham khảo được), イ× (lập lại nhiều), エ× (DN cũng có lỗi), ウ○, オ○。

■ 狙われる点

「他社は参考にならない」「構成員のみの責任」は誤り。

Бай: "DN khác không tham khảo được" / "chỉ lỗi nhân viên".

品質不正問題（2017～）の構造

検査データの書き換え・不適切な検査
(品質不正・データ改ざん)



原因：組織風土／トップのリーダーシップ不足／
管理体制の不備／構成員の理解不足

他社の事例も自社の参考にすべき
単発でなく連続化すること多い → 早期是正

令和元年度 適性科目 問38 – 失敗からの学び

平成24年12月2日、中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故が発生した。このような事故を二度と起こさないよう、国土交通省では、平成25年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け、取組を進めている。平成26年5月には、国土交通省が管理・所管する道路・鉄道・河川・ダム・港湾等のあらゆるインフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組を明らかにする計画として、「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定した。この計画の具体的な取組の方向性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 全点検対象施設において点検・診断を実施し、その結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や情報を記録し、次の点検・診断に活用するという「メンテナンスサイクル」を構築する。
- ② 将来にわたって持続可能なメンテナンスを実施するために、点検の頻度や内容等は全国一律とする。
- ③ 点検・診断、修繕・更新等のメンテナンスサイクルの取組を通じて、順次、最新の劣化・損傷の状況や、過去に蓄積されていない構造諸元等の情報収集を図る。
- ④ メンテナンスサイクルの重要な構成要素である点検・診断については、点検等を支援するロボット等による機械化、非破壊・微破壊での検査技術、ICTを活用した変状計測等新技术による高度化、効率化に重点的に取組む。
- ⑤ 点検・診断等の業務を実施する際に必要となる能力や技術を、国が施設分野・業務分野ごとに明確化するとともに、関連する民間資格について評価し、当該資格を必要な能力や技術を有するものとして認定する仕組みを構築する。

令和元年度 適性科目 問38 – 解答・解説

正解 ②

「点検の頻度・内容は全国一律」が不適切

× ② 不適切。点検の頻度・内容を全国一律とするのは誤り。施設の特性・状態に応じて設定する。

○ ①③④⑤は適切(記録・活用のメンテナンスサイクル／情報収集／新技術活用／資格認定)。

② sai: "đồng loạt toàn quốc" là sai – tần suất/nội dung kiểm tra phải theo đặc tính từng công trình. ①③④⑤ đúng.

■ 狙われる点

「全国一律」が誤り。施設ごとの特性・状態に応じた維持管理が原則(記録・活用は①の正しい記述)。

Bắt "toàn quốc như nhau". Phải theo từng công trình; ghi chép-tận dụng (①) là ĐÚNG.

失敗からの学び(笹子トンネル事故)



12

頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (組織不正)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・品質不正＝検査データの書き換え・不適切な検査

【出題】R1問37・H29問37

・原因は組織風土・トップの姿勢・管理体制

【出題】R1問37

・データ改ざんは明確な技術者倫理違反

【出題】H29問37

・失敗学：筷子事故→メンテナンス元年→長寿命化

【出題】R1問38

・不正は内部通報をきっかけに発覚することも

【出題】R5問33・H28問40

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× 品質不正の原因は他社には参考にならない

✓ 他社事例も自社の参考にすべき

Tham khảo được 【R1問37】

× 品質不正は単発的に起きるものである

✓ 連続化すること多い

Thường lặp lại 【R1問37】

× 品質トラブルは現場任せでよい

✓ 会社全体で解決すべき

Giải quyết toàn công ty 【H29問37】

× 点検の頻度や内容等は全国一律とする

✓ 施設の特性・状態に応じて設定する

Theo đặc tính từng công trình 【R1問38】

12

まとめ

Tổng kết chương ⑫

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】 品質不正＝検査データ書き換え・不適切検査 (2017～)	Gian lận CL = sửa dữ liệu kiểm tra
★ 原因＝組織風土・トップのリーダーシップ・管理体制	Nguyên nhân: văn hóa/lãnh đạo/quản lý
【よく出る】 データ改ざんは明確に技術者倫理違反	Sửa dữ liệu = vi phạm đạo đức
品質トラブルは会社全体で解決(現場任せ不可)	Giải quyết toàn công ty
★ 他社事例も自社の参考にすべき／連続化に注意	Tham khảo DN khác / lặp lại
【よく出る】 失敗学: 笹子事故→メンテナンス元年→長寿 命化計画	Học từ thất bại
点検情報を記録・蓄積し次に活用(維持管理PDCA)	Ghi chép & tận dụng (PDCA bảo trì)
不正は内部通報をきっかけに発覚すること多い	Phát hiện qua tố giác nội bộ

公正取引・独占禁止

Thương mại công bằng・Chống độc quyền

出題率 33% – 独禁法の禁止行為・談合/カルテルの区別・入札が頻出

Hành vi cấm của luật chống độc quyền, phân biệt thông thầu/cartel, đấu thầu

13

13

独占禁止法の禁止行為

Hành vi cấm của Luật chống độc quyền

■ 独占禁止法

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。公正かつ自由な競争を促進する。

Luật chống độc quyền: thúc đẩy cạnh tranh công bằng & tự do.

■ 禁止行為

①私的独占②不当な取引制限(カルテル・入札談合)③不公正な取引方法。

Cấm: ①độc quyền tư nhân ②hạn chế giao dịch bất chính (cartel/thông thầu) ③phương thức giao dịch không công bằng.

■ 運用

公正取引委員会が運用・監視。違反には排除措置命令・課徴金。

Ủy ban thương mại công bằng giám sát; vi phạm bị lệnh loại trừ / phạt tiền.

独占禁止法が禁止する行為

① 私的独占

② 不当な取引制限
(カルテル・入札談合)

③ 不公正な取引方法

公正かつ自由な競争を促進
(運用：公正取引委員会)

13

紛らわしい用語の区別

Phân biệt thuật ngữ dễ nhầm

■ 談合とカルテル

談合 = 入札で事前相談し受注者・金額を決める。**カルテル** = 企業間で価格・数量を共同決定。

Thông thầu = bàn trước trong đấu thầu (định người/giá trúng). Cartel = DN cùng quyết giá/sản lượng.

■ 金融商品取引法の禁止行為

インサイダー取引 = 未公表の内部情報で売買。**相場操縦** = 相場を人為的に変動させ利益を図る。

Giao dịch nội gián = dùng tin nội bộ chưa công bố. Thao túng giá = làm giá biến động nhân tạo.

■ 区別

用語の**取り違え**(**談合**⇔**カルテル**⇔**インサイダー**)が頻出の引っ掛け。

Bẫy hay gập: đánh tráo thuật ngữ (thông thầu ⇔ cartel ⇔ nội gián).

紛らわしい用語の区別

談合	入札で事前相談し受注者・金額を決める
カルテル	企業間で価格・数量を共同で取り決める
インサイダー取引	未公表の内部情報で自社株等を売買
相場操縦	相場を人為的に変動させ利益を図る

13

競争入札と違反行為

Đấu thầu cạnh tranh & hành vi vi phạm

■ 競争入札

一般競争入札(公告し広く参加を募る)／**指名競争入札**(発注者が指名した者で競争)。

Đấu thầu chung (công khai, mở rộng) / đấu thầu chỉ định (bên đặt hàng chỉ định).

■ 違反行為

入札談合・受注調整は独占禁止法違反。発注側公務員の関与は**官製談合**(処罰対象)。

Thông thầu / điều chỉnh trúng thầu = vi phạm; công chức bên đặt hàng tham gia = "thông thầu quan chế" (bị xử).

■ 注意

受注調整も独占禁止法違反となり、法的措置の対象になる。

Điều chỉnh trúng thầu CŨNG là vi phạm và bị xử lý pháp lý.

競争入札と違反行為

一般競争入札
公告して広く参加を募る

指名競争入札
発注者が指名した者で競争

入札談合・受注調整 → 独占禁止法違反
発注側公務員が関与 → 官製談合 (処罰対象)

受注調整も独占禁止法違反となり
法的措置の対象になる

過去問 演習

令和7年度 適性科目 問41－公正な取引

公正な取引を行うことは、技術者にとって重要な責務である。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）では、公正かつ自由な競争を促進するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止している。また、金融商品取引法では、株や証券などの不公正取引行為を禁止している。

公正な取引に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

ア 事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、「談合」として禁止されている。

イ 上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、「カルテル」として禁止されている。

ウ 相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に認識させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、「相場操縦取引」として禁止されている。

エ 国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、「インサイダー取引」として禁止されている。

- ① 4
- ② 3
- ③ 2
- ④ 1
- ⑤ 0

令和7年度 適性科目 問41 – 解答・解説

正解 ④

適切=1(用語の取り違えに注意)

× ア×: 価格・数量の共同取り決めは「談合」ではなくカルテル。

× イ×: 未公表情報での自社株売買は「カルテル」ではなくインサイダー取引。

○ ウ○: 相場操縦の説明として正しい。→ 適切は1つ。

ア× (là cartel, không phải thông thầu), イ× (là nội gián, không phải cartel),
ウ○. Đúng = 1.

■ 狙われる点

談合⇔カルテル⇔インサイダーの用語の取り違えが定番。

Bãi: đánh tráo thông thầu ⇔ cartel ⇔ nội gián.

紛らわしい用語の区別

談合	入札で事前相談し受注者・金額を決める
カルテル	企業間で価格・数量を共同で取り決める
インサイダー取引	未公表の内部情報で自社株等を売買
相場操縦	相場を人為的に変動させ利益を図る

過去問 演習

令和4年度 適性科目 問42 – 公正な取引

公正な取引を行うことは、技術者にとって重要な責務である。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）では、公正かつ自由な競争を促進するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止している。また、金融商品取引法では、株や証券などの不公正取引行為を禁止している。公正な取引に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、インサイダー取引として禁止されている。

（イ）相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に認識させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、相場操縦取引として禁止されている。

（ウ）事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、談合として禁止されている。

（エ）上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、カルテルとして禁止されている。

- | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | ア：○ | イ：× | ウ：○ | エ：○ |
| ② | ア：○ | イ：○ | ウ：○ | エ：× |
| ③ | ア：× | イ：○ | ウ：× | エ：○ |
| ④ | ア：○ | イ：× | ウ：× | エ：○ |
| ⑤ | ア：× | イ：○ | ウ：× | エ：× |

令和4年度 適性科目 問42 – 解答・解説

正解 ⑤

ア× イ○ ウ× エ×

× ア×: 入札の事前相談は「インサイダー取引」ではなく談合。

× ウ×: 価格・数量の共同取り決めは「談合」ではなくカルテル。

○ イ○: 相場操縦の説明として正しい。

ア× (là thông thầu), ウ× (là cartel), イ○. → ⑤.

■ 狙われる点

入札の相談＝談合／価格数量の共同決定＝カルテル。
混同させる典型。

Bàn đấu thầu = thông thầu; cùng quyết giá/lượng = cartel.

紛らわしい用語の区別

談合	入札で事前相談し受注者・金額を決める
カルテル	企業間で価格・数量を共同で取り決める
インサイダー取引	未公表の内部情報で自社株等を売買
相場操縦	相場を人為的に変動させ利益を図る

Ⅱ－10 入札は競争入札とも呼ばれ、売買・請負契約等を締結するに当たり、複数の契約希望者に内容や入札希望金額を記した文書を提出させて、最も有利な条件を提示した者と契約を行うものである。

競争入札には、大きく分けて以下の2種類がある。

一般競争入札

入札情報を公告して参加申込を募り、参加条件を満たした者の間で競争に付して契約者を決めるもの

指名競争入札

発注者が予め入札参加者を指名し、指名された者同士で競争に付して契約者を決めるもの

入札に際し、入札参加者間で予め受注する者や受注金額を決定することを入札談合（談合）といい、独占禁止法では「不当な取引制限」として禁止されている。

入札に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 国や地方公共団体の契約は、原則として一般競争入札によらなければならないことが法律により定められている。
- ② 法令により特に認められた場合には、国や地方公共団体においても入札によらず任意で決定した相手と契約を結ぶ場合があり、これを随意契約という。
- ③ 国や地方公共団体が実施する入札における入札談合は、入札における自由な競争を阻害する行為であるため、関与した者には行政処分及び刑事罰が科される。
- ④ 入札談合に際し、国や地方公共団体の関係者が関与する場合があり、一般に官製談合と呼ばれている。関与した関係者には刑事罰が科される。
- ⑤ 民間企業が実施する入札において、入札参加者間で予め受注する者や受注金額を決定する行為は受注調整と呼ばれることもあり、社会通念上好ましくないが、行政処分や刑事罰が科されることはない。

平成27年度 適性科目 問40 – 解答・解説

正解 ⑤

受注調整も独占禁止法違反になる

× ⑤ 不適切。受注調整も独占禁止法違反となり、法的措置の対象。

○ ①②③④は適切(入札の法的根拠／入札談合・官製談合の処罰)。

⑤ sai: điều chỉnh trúng thầu CŨNG là vi phạm. ①②③④ đúng.

■ 狙われる点

「受注調整は違反でない」は誤り。談合・官製談合・受注調整いずれも違反。

Bây "điều chỉnh trúng thầu không vi phạm". Đều vi phạm.

競争入札 と 違反行為

一般競争入札
公告して広く参加を募る

指名競争入札
発注者が指名した者で競争

入札談合・受注調整 → 独占禁止法違反
発注側公務員が関与 → 官製談合 (処罰対象)

受注調整も独占禁止法違反となり
法的措置の対象になる

13

頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy(公正取引)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・独禁法の禁止:私的独占/不当な取引制限/不公正な取引方法

【出題】R7問41・R4問42

・談合＝入札の事前相談／カルテル＝価格・数量の共同決定

【出題】R7問41・R4問42

・インサイダー取引・相場操縦は金融商品取引法

【出題】R7問41・R4問42

・官製談合・受注調整も違反

【出題】H27問40

・運用は公正取引委員会

【出題】R7問41

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× 入札の事前相談はインサイダー取引である

✓ それは談合である

Là thông thầu 【R4問42】

× カルテルと談合は同じものである

✓ カルテル＝価格数量、談合＝入札

Khác nhau 【R7問41・R4問42】

× 受注調整は独占禁止法違反ではない

✓ 受注調整も違反になる

Cũng vi phạm 【H27問40】

× 官製談合は処罰されない

✓ 官製談合も処罰対象である

Bị xử lý 【H27問40】

13

まとめ

Tổng kết chương ⑬

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】 独禁法＝公正かつ自由な競争を促進(公正取引委員会)	Luật chống độc quyền (Ủy ban TM công bằng)
★ 禁止: 私的独占／不当な取引制限／不公正な取引方法	Cấm: độc quyền/hạn chế GD/không công bằng
【よく出る】 談合＝入札の事前相談で受注者・金額を決める	Thông thầu = bàn trước trong đấu thầu
★ カルテル＝企業間で価格・数量を共同決定	Cartel = cùng quyết giá/sản lượng
インサイダー取引・相場操縦は金融商品取引法	Nội gián/thao túng = Luật GDCK
一般競争入札／指名競争入札	Đấu thầu chung / chỉ định
【よく出る】 入札談合・官製談合・受注調整はいずれも違反	Thông thầu/quan chế/điều chỉnh đều vi phạm
用語の取り違え(談合⇔カルテル)が頻出の引っ掛け	Bẫy: đánh tráo thuật ngữ

個人情報・情報セキュリティ

TT cá nhân • An ninh thông tin

出題率 58% – 個人情報保護法・個人識別符号・CIA三要素が頻出

Luật BVTTCTN, mã nhận dạng, 3 yếu tố CIA là trọng tâm

14

14

個人情報と個人識別符号

TT cá nhân & mã nhận dạng

■ 個人情報保護法

個人情報の**有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護**することを目的とする法律。

Luật BVTTCTN: bảo vệ quyền lợi cá nhân, đồng thời cân nhắc tính hữu ích của TTCTN.

■ 個人情報・個人識別符号

特定の個人を識別できる情報。政令で**個人識別符号**(指紋・容貌・声紋・歩行・DNA／旅券・年金・マイナンバー)を定義。

TTCN = thông tin nhận dạng được cá nhân; mã nhận dạng (vân tay/khuôn mặt/giọng/dáng đi/DNA / hộ chiếu/lương hưu/My Number).

■ 要配慮個人情報

人種・信条・病歴・犯罪歴等。取得には原則**本人の同意が必要**。

TTCN cần lưu ý: chủng tộc/tín ngưỡng/bệnh sử/tiền án; thu thập cần sự đồng ý.

個人情報と個人識別符号

個人情報＝特定の個人を識別できる情報

個人識別符号（身体）
指紋・容貌・声紋・
歩行の態様・DNA

個人識別符号（番号）
旅券番号・基礎年金番号・
マイナンバー等

要配慮個人情報
人種・信条・病歴・犯罪歴等
→ 取得に本人同意が必要

※ 内耳の骨振動等は個人識別符号に該当しない

14

個人情報取扱いの基本ルール

Quy tắc xử lý TT cá nhân

■ 基本ルール

①利用目的を特定②目的外利用しない③第三者提供は本人同意④安全に管理。

①xác định mục đích ②không dùng ngoài mục đích ③cung cấp bên thứ ba cần đồng ý ④quản lý an toàn.

■ 違反例

塾の情報を他人に渡す／カード連絡先を加盟店に教える／目的外でバイト勧誘／**CCメールで漏洩**。

Ví dụ vi phạm: lộ thông tin cho người khác / dùng sai mục đích / rò rỉ qua email CC.

■ ポイント

本来の目的と違う用途で使う、**勝手に他者に渡す**のはいずれも違反。

Dùng sai mục đích / tự ý chuyển cho người khác = vi phạm.

個人情報取扱いの基本ルール

① 利用目的を特定する

② 目的外の利用をしない

③ 第三者提供は本人の同意が必要

④ 安全に管理（漏洩を防ぐ）

× 目的外利用／× 無断の第三者提供／× CCメールでの漏洩

14

情報セキュリティの3要素(CIA)

3 yếu tố an ninh thông tin (CIA)

■ 3要素

機密性(許可された者のみアクセス)／**完全性**(改ざん・破壊されない正確性)／**可用性**(必要時に使える)。

3 yếu tố: bảo mật (chỉ người được phép) / toàn vẹn (không bị sửa/phá, chính xác) / khả dụng (dùng được khi cần).

■ 引っ掛け

「正確で改ざんされていない」のは**完全性**。**可用性と混同**させる出題に注意。

"Chính xác, không bị sửa" = TOÀN VỆ; coi chừng nhầm với khả dụng.

■ 情報セキュリティマネジメント

組織が情報資産の**機密性・完全性・可用性を維持**する包括的な枠組み。

ISMS: khung tổng thể duy trì C-I-A của tài sản thông tin.

情報セキュリティの3要素 (CIA)



注意：「正確で改ざんされない」のは 完全性
(可用性 と混同させる引っ掛けに注意)

14

標的型攻撃メールへの対応

Ứng phó email tấn công có chủ đích

■ 標的型攻撃メール

担当者が**開封する**よう巧妙に作られたウイルス付きメール。一人でも開封すると情報流出のおそれ。

Email tấn công có chủ đích: gắn virus, dụ mở; chỉ 1 người mở → nguy cơ rò rỉ thông tin.

■ 正しい対応

開封せず、速やかに**社内の担当部署(情報管理者)に報告し**、社内全体へ周知する。

Đúng: KHÔNG mở, báo ngay bộ phận phụ trách (quản lý thông tin), phổ biến toàn công ty.

■ やってはいけない

興味本位で**開封する**／**個人で対処する**／**放置・無視する**のは不適切。

Sai: mở vì tò mò / tự xử lý / bỏ mặc.

標的型攻撃メールへの対応

× 不審なメールを開封する
× 個人で対処する／放置・無視する



○ 開封せず、速やかに
社内の担当部署（情報管理者）に報告し
社内全体へ周知する

個人情報保護に関する法律（個人情報保護法）は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」等を目的としている。

法に基づき制定された「個人情報の保護に関する法律施行令（政令）」では、個人情報の定義の明確化として、旅券番号や基礎年金番号などとともに、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号について「個人識別符号」として、個人情報に位置付けている。

個人識別符号に関する次の記述のうち、前記政令に記載がないものはどれか。

- ① 指紋又は掌紋
- ② 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
- ③ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
- ④ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
- ⑤ 内耳を介さずに耳周辺の骨を振動させた際の蝸牛に伝わる振動特性

令和6年度 適性科目 問39 – 解答・解説

正解 ⑤

内耳の骨振動特性は個人識別符号でない

X ⑤ 政令に個人識別符号として定められていない。

○ ①指紋・②容貌・③声紋・④歩行の態様は、いずれも政令で個人識別符号と定められている。

⑤ KHÔNG được quy định. ①vân tay ②khuôn mặt ③giọng ④ dáng đi đều là mã nhận dạng theo政令.

■ 狙われる点

身体的特徴の符号でも、**政令に列挙されたものだけが**個人識別符号。

Chỉ những thứ政令 liệt kê mới là mã nhận dạng.

個人情報 と 個人識別符号

個人情報＝特定の個人を識別できる情報

個人識別符号（身体）
指紋・容貌・声紋・
歩行の態様・DNA個人識別符号（番号）
旅券番号・基礎年金番号・
マイナンバー 等要配慮個人情報
人種・信条・病歴・犯罪歴 等
→ 取得に本人同意が必要

※ 内耳の骨振動 等は個人識別符号に該当しない

個人情報保護に関する法律（以下、個人情報保護法と呼ぶ）は、利用者や消費者が安心できるように、企業や団体に個人情報をきちんと大切に扱ってもらったうえで、有効に活用できるよう共通のルールを定めた法律である。個人情報保護法に基づき、個人情報の取り扱いに関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）学習塾で、生徒同士のトラブルが発生し、生徒Aが生徒Bにケガをさせてしまった。生徒Aの保護者は生徒Bとその保護者に謝罪するため、生徒Bの連絡先を教えて欲しいと学習塾に尋ねてきた。学習塾では、「謝罪したい」という理由を踏まえ、生徒名簿に記載されている生徒Bとその保護者の氏名、住所、電話番号を伝えた。

（イ）クレジットカード会社に対し、カードホルダーから「請求に誤りがあるようなので確認して欲しい」との照会があり、クレジット会社が調査を行った結果、処理を誤った加盟店があることが判明した。クレジットカード会社は、当該加盟店に対し、直接カードホルダーに請求を誤った経緯等を説明するよう依頼するため、カードホルダーの連絡先を伝えた。

（ウ）小売店を営んでおり、人手不足のためアルバイトを募集していたが、なかなか人が集まらなかった。そのため、店のポイントプログラムに登録している顧客をアルバイトに勧誘しようと思い、事前にその顧客の同意を得ることなく、登録された電話番号に電話をかけた。

（エ）顧客の氏名、連絡先、購入履歴等を顧客リストとして作成し、新商品やセールのご案内に活用しているが、複数の顧客にイベントのご案内を電子メールで知らせる際に、CC（Carbon Copy）に顧客のメールアドレスを入力し、一斉送信した。

- | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | ア：○ | イ：× | ウ：× | エ：× |
| ② | ア：× | イ：○ | ウ：× | エ：× |
| ③ | ア：× | イ：× | ウ：○ | エ：× |
| ④ | ア：× | イ：× | ウ：× | エ：○ |
| ⑤ | ア：× | イ：× | ウ：× | エ：× |

令和3年度 適性科目 問44 – 解答・解説

正解 ⑤

ア× イ× ウ× エ× (すべて誤り)

× ア×・イ×・エ×: 無断で他者に個人情報が渡る(第三者提供の問題)。

× ウ×: 目的外利用(ポイント用の情報をバイト勧誘に流用)。

Tất cả ×. ア/イ/エ: lộ TTCN cho bên thứ ba không phép; ウ: dùng sai mục đích.

■ 狙われる点

原則は①目的外利用しない②勝手に第三者に渡さない。CCメール漏洩も頻出。

Nguyên tắc: không dùng sai mục đích / không tự ý cho bên thứ ba. Rò rỉ CC hay ra.

個人情報取扱いの基本ルール

- ① 利用目的を特定する
- ② 目的外の利用をしない
- ③ 第三者提供は本人の同意が必要
- ④ 安全に管理 (漏洩を防ぐ)

× 目的外利用 / × 無断の第三者提供 / × CCメールでの漏洩

情報通信技術が発達した社会においては、企業や組織が適切な情報セキュリティ対策をとることは当然の責務である。2020年は新型コロナウイルス感染症に関連した攻撃や、急速に普及したテレワークやオンライン会議環境の脆弱性を突く攻撃が世界的に問題となった。また、2017年に大きな被害をもたらしたランサムウェアが、企業・組織を標的に「恐喝」を行う新たな攻撃となり観測された。情報セキュリティマネジメントとは、組織が情報を適切に管理し、機密を守るための包括的枠組みを示すもので、情報資産を扱う際の基本方針やそれに基づいた具体的な計画などトータルなリスクマネジメント体系を示すものである。情報セキュリティに関する次の(ア)～(オ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

- | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① | ア：× | イ：○ | ウ：○ | エ：× | オ：○ |
| ② | ア：× | イ：× | ウ：○ | エ：○ | オ：○ |
| ③ | ア：○ | イ：× | ウ：○ | エ：○ | オ：○ |
| ④ | ア：○ | イ：○ | ウ：× | エ：○ | オ：× |
| ⑤ | ア：○ | イ：○ | ウ：× | エ：○ | オ：○ |

(ア) 情報セキュリティマネジメントでは、組織が保護すべき情報資産について、情報の機密性、完全性、可用性を維持することが求められている。

(イ) 情報の可用性とは、保有する情報が正確であり、情報が破壊、改ざん又は消去されていない情報を確保することである。

(ウ) 情報セキュリティポリシーとは、情報管理に関して組織が規定する組織の方針や行動指針をまとめたものであり、PDCAサイクルを止めることなく実施し、ネットワーク等の情報セキュリティ監査や日常のモニタリング等で有効性を確認することが必要である。

(エ) 情報セキュリティは人の問題でもあり、組織幹部を含めた全員にセキュリティ教育を実施して遵守を徹底させることが重要であり、浸透具合をチェックすることも必要である。

(オ) 情報セキュリティに関わる事故やトラブルが発生した場合には、セキュリティポリシーに記載されている対応方法に則して、適切かつ迅速な初動処理を行い、事故の分析、復旧作業、再発防止策を実施する。必要な項目があれば、セキュリティポリシーの改定や見直しを行う。

令和4年度 適性科目 問43 – 解答・解説

正解 ③

ア○ イ× ウ○ エ○ オ○

イ×:「正確で破壊・改ざん・消去されていない」は完全性の説明。
可用性ではない。

○ア○(CIA維持)・ウ○・エ○・オ○。

可用性 = 必要な時に使えること。完全性とは取り違えさせる典型。

(イ)× là mô tả TOÀN VỆ, không phải khả dụng. Khả dụng = dùng được khi cần.

■ 狙われる点

可用性⇔完全性の混同。CIAの定義を正確に。

Bây nhâm khả dụng ⇔ toàn vẹn.

情報セキュリティの3要素 (CIA)

機密性 Confidentiality	完全性 Integrity	可用性 Availability
許可された者だけが アクセスできる	改ざん・破壊されず 正確である	必要な時に 使える状態

注意: 「正確で改ざんされない」のは完全性
(可用性 と混同させる引っ掛けに注意)

過去問 演習

平成29年度 適性科目 問36 – 標的型攻撃メール

あなたの職場では、情報セキュリティについて最大限の注意を払ったシステムを構築し、専門の担当部署を設け、日々、社内全体への教育も行っている。5月のある日、あなたに倫理に関するアンケート調査票が添付された回答依頼のメールが届いた。送信者は職場倫理を担当している外部組織名であった。メール本文によると、回答者は職員からランダムに選ばれているとのことである。だが、このアンケートは、企業倫理月間（10月）にあわせて毎年行われており、あなたは軽い違和感を持った。対応として次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 社内の担当部署に報告する。
- ② メールに書かれているアンケート担当者に連絡する。
- ③ しばらく様子を見て、再度違和感を持つことがあれば社内の担当部署に報告する。
- ④ アンケートに回答する。
- ⑤ 自分の所属している部署内のメンバーに違和感を伝え様子を見る。

平成29年度 適性科目 問36 – 解答・解説

正解 ①

開封せず社内の担当部署に報告する

○ ① 適切。標的型攻撃メールの疑いは開封せず担当部署(情報管理者)に報告し周知。

× ②開封・③独断返信・④放置・⑤転送はいずれも不適切(被害拡大のおそれ)。

① đúng: KHÔNG mở, báo bộ phận phụ trách. ② mở ③ tự trả lời ④ bỏ mặc ⑤ chuyển tiếp → đều sai.

■ 狙われる点

一人でも開封すると流出のおそれ。組織的に対応する。

Chỉ 1 người mở là rò rỉ; phải xử lý theo tổ chức.

標的型攻撃メールへの対応

× 不審なメールを開封する
× 個人で対処する／放置・無視する



○ 開封せず、速やかに
社内の担当部署(情報管理者)に報告し
社内全体へ周知する

14

頻出ポイント & 引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (個人情報・情報セキュリティ)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・個人識別符号(指紋/容貌/声紋/歩行/DNA/番号)

【出題】R6問39

・要配慮個人情報は取得に本人同意が必要

【出題】R6問39・R1問34

・目的外利用・無断の第三者提供は禁止

【出題】R3問44

・情報セキュリティCIA(機密性/完全性/可用性)

【出題】R4問43・H28問43

・標的型メールは開封せず担当部署に報告

【出題】H29問36

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× 内耳の骨振動は個人識別符号である

✓ 政令に個人識別符号として定められていない

Không được quy định 【R6問39】

× 個人情報は取得目的と違う用途に使ってよい

✓ 目的外利用は禁止

Cấm dùng sai mục đích 【R3問44】

× 可用性とは正確で改ざんされないことである

✓ それは完全性の説明

Đó là toàn vẹn 【R4問43】

× 不審なメールは自分で開いて確認すべき

✓ 開封せず担当部署に報告する

Không mở, báo bộ phận 【H29問36】

14

まとめ

Tổng kết chương ⑭

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】 個人情報＝特定の個人を識別できる情報	TTCN = nhận dạng được cá nhân
★ 個人識別符号は政令に列挙されたもの(骨振動は対象外)	Mã nhận dạng = thứ 政令 liệt kê
【よく出る】 要配慮個人情報は取得に本人同意が必要	TTCN cần lưu ý: phải đồng ý
目的外利用・無断の第三者提供は禁止	Cấm dùng sai mục đích/cung cấp tùy tiện
CCメールでの宛先漏洩に注意	Coi chừng rò rỉ qua email CC
★ 情報セキュリティ＝機密性・完全性・可用性(CIA)	An ninh TT = CIA
【よく出る】 可用性＝必要な時に使える(完全性と混同しない)	Khả dụng ≠ toàn vẹn
標的型メールは開封せず担当部署に報告・周知	Email tấn công: báo bộ phận, phổ biến

安全保障貿易管理

Quản lý thương mại an ninh (輸出管理)

出題率 25% – 外為法・リスト規制／キャッチオール・該非判定が頻出

Gaiho, quản lý theo danh sách/catch-all, phán định該非

15

15

安全保障貿易管理の枠組み

Khung quản lý thương mại an ninh

■ 安全保障貿易管理(輸出管理)

高度な貨物・技術が**大量破壊兵器等の開発**に渡るのを防ぐ、国際協調の取組。

Ngăn hàng/công nghệ cao rơi vào tay phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt; phối hợp quốc tế.

■ 外為法

我が国は**外為法(外国為替及び外国貿易法)**に基づき実施。規制対象は**経済産業大臣の許可**が必要。

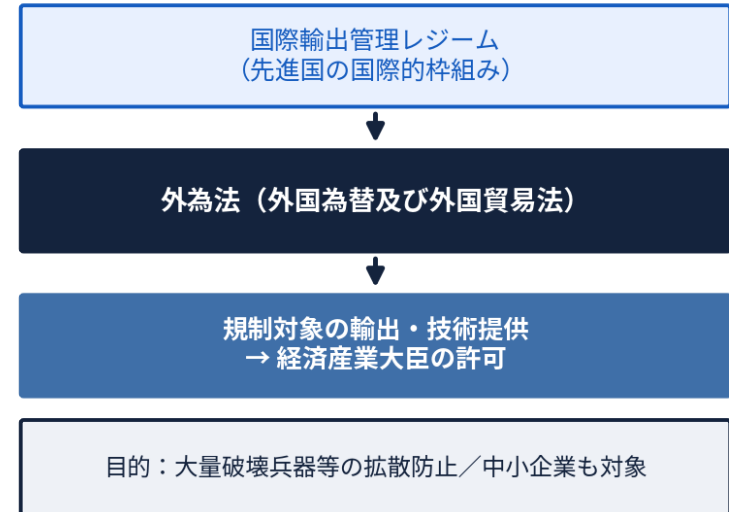
Nhật thực hiện theo Luật ngoại hối & ngoại thương (Gaiho); đối tượng cần phép của Bộ trưởng METI.

■ 対象者

大企業・大学・研究機関だけでなく、**中小企業も対象**となる。

Không chỉ DN lớn/đại học/viện NC; cả DN vừa và nhỏ cũng thuộc đối tượng.

安全保障貿易管理の枠組み



15

リスト規制 と キャッチオール規制

Quản lý danh sách & catch-all

■ リスト規制

武器・大量破壊兵器・通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを**リスト化**し許可制とする。

Lập danh sách hàng/công nghệ dễ dùng cho vũ khí → cần phép.

■ キャッチオール規制

リスト規制に該当しない貨物・技術でも、**用途・需要者**に懸念があれば許可が必要。

Hàng/công nghệ ngoài danh sách, nhưng nếu mục đích/người dùng đáng ngờ → cần phép.

■ 補完関係

両者は**補完関係**。リストで漏れたものをキャッチオールで規制する。

2 chế độ bổ trợ: danh sách bỏ sót thì catch-all chặn.

リスト規制 と キャッチオール規制

リスト規制

リスト化された
貨物・技術
→ 許可が必要

キャッチオール規制

リスト外でも 用途・需要者
に懸念があれば
→ 許可が必要

両者は補完関係

リストで漏れたものをキャッチオールで規制

※ 対象：大量破壊兵器・通常兵器の開発等のおそれ

15

技術提供 と 該非判定

Cung cấp công nghệ & phán định該非

■ 技術提供と非居住者

技術提供の場が**日本国内でも、国内非居住者への技術提供は規制対象**となる。

Cung cấp công nghệ DÙ tại Nhật, nhưng cho người không cư trú trong nước
→ thuộc đối tượng.

■ デュアルユース

デュアルユース(軍民両用)。民生品でも軍事転用のおそれがあれば該非判定が必要。

Lũng dụng (quân-dân sự); hàng dân sự nếu có thể chuyển dùng quân sự → cần phán định該非.

■ 例外

国際特許出願のための**必要最小限の技術提供は許可不要**。

Ngoại lệ: cung cấp tối thiểu cần thiết để nộp đơn sáng chế quốc tế → không cần phép.

技術提供 と 該非判定

技術提供の場が日本国内でも
国内 非居住者 への技術提供は規制対象

デュアルユース（軍民両用）
民生品でも軍事転用のおそれがあれば該非判定が必要

例外：国際特許出願のための
必要最小限の技術提供は許可不要

安全保障貿易管理（輸出管理）は、先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器等の開発や製造等に関与している懸念国やテロリスト等の懸念組織に渡ることを未然に防ぐため、国際的な枠組みの下、各国が協調して実施している。近年、安全保障環境は一層深刻になるとともに、人的交流の拡大や事業の国際化の進展等により、従来にも増して安全保障貿易管理の重要性が高まっている。大企業や大学、研究機関のみならず、中小企業も例外ではなく、業として輸出等を行う者は、法令を遵守し適切に輸出管理を行わなければならない。輸出管理を適切に実施することにより、法令違反の未然防止はもとより、懸念取引等に巻き込まれるリスクも低減する。

輸出管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① α大学の大学院生は、ドローンの輸出に関して学内手続をせずに、発送した。
- ② α大学の大学院生は、ロボットのデモンストレーションを実施するためにA国β大学に輸出しようとするロボットに、リスト規制に該当する角速度・加速度センサーが内蔵されているため、学内手続の申請を行いセンサーが主要な要素になっていないことを確認した。その結果、規制に該当しないものと判断されたので、輸出を行った。
- ③ α大学の大学院生は、学会発表及びB国γ研究所と共同研究の可能性を探るための非公開の情報を利用した情報交換を実施することを目的とした外国出張の申請書を作成した。申請書の業務内容欄には「学会発表及び研究概要打合せ」と記載した。研究概要打合せは、輸出管理上の判定欄に「公知」と記載した。
- ④ α大学の大学院生は、C国において地質調査を実施する計画を立てており、「赤外線カメラ」をハンドキャリアする予定としていた。この大学院生は、過去に学会発表でC国に渡航した経験があるので、直前に海外渡航申請の提出をした。
- ⑤ α大学の大学院生は、自作した測定装置は大学の輸出管理の対象にならないと考え、輸出管理手続をせずに海外に持ち出すことにした。

令和3年度 適性科目 問34 – 解答・解説

正解 ②

該非を確認し非該当と判断 → 適切

○ ② 適切。学内手続で該非を確認し、規制非該当と判断したうえで輸出している。

× ①×: ドローンは輸出規制の対象。 ③×: 非公開情報は「公知」でない。

② đúng (đã kiểm tra 該非, xác định không thuộc). ①× drone là đối tượng;

③× thông tin chưa công khai.

■ 狙われる点

確認せず輸出は不可。必ず該非判定の手続を踏む。

Không kiểm tra mà xuất là sai; phải làm thủ tục phán định 該非.

リスト規制 と キャッチオール規制

リスト規制

リスト化された
貨物・技術
→ 許可が必要

キャッチオール規制

リスト外でも 用途・需要者
に懸念があれば
→ 許可が必要

両者は補完関係

リストで漏れたものをキャッチオールで規制

※ 対象：大量破壊兵器・通常兵器の開発等のおそれ

令和4年度 適性科目 問38 – 安全保障貿易

安全保障貿易管理とは、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な技術や貨物が、我が国及び国際的な平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための技術の提供や貨物の輸出の管理を行うことである。先進国が有する高度な技術や貨物が、大量破壊兵器等（核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル）を開発等（開発・製造・使用又は貯蔵）している国等に渡ること、また通常兵器が過剰に蓄積されることなどの国際的な脅威を未然に防ぐために、先進国を中心とした枠組みを作って、安全保障貿易管理を推進している。

安全保障貿易管理は、大量破壊兵器等や通常兵器に係る「国際輸出管理レジーム」での合意を受けて、我が国を含む国際社会が一体となって、管理に取り組んでいるものであり、我が国では外国為替及び外国貿易法（外為法）等に基づき規制が行われている。安全保障貿易管理に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）自社の営業担当者は、これまで取引のないA社（海外）から製品の大口の引き合いを受け、A社からすぐに製品の評価をしたいので、少量のサンプルを納入して欲しいと言われた。当該製品は国内では容易に入手が可能なものであるため、規制はないと判断し、商機を逃すまいと急いでA社に向けて評価用サンプルを輸出した。

（イ）自社は商社として、メーカーの製品を海外へ輸出している。メーカーから該非判定書を入手しているが、メーカーを信用しているため、自社では判定書の内容を確認していない。また、製品に関する法令改正を確認せず、5年前に入手した該非判定書を使い回している。

（ウ）自社は従来、自動車用の部品（非該当）を生産し、海外へも販売を行っていた。あるとき、昔から取引のあるA社から、B社（海外）もその部品の購入意向があることを聞いた。自社では、信頼していたA社からの紹介ということもあり、すぐに取引を開始した。

（エ）自社では、リスト規制品の場合、営業担当者は該非判定の結果及び取引審査の結果を出荷部門へ連絡し、出荷指示をしている。出荷部門では該非判定・取引審査の完了を確認し、さらに、輸出・提供するものと審査したものとの同一性や、輸出許可の取得の有無を確認して出荷を行った。

令和4年度 適性科目 問38 – 解答・解説

正解 ②

正しい=1(エのみ)

× ア×(サンプルでも規制確認が必要)・イ×(最新の法令確認が必要)・ウ×(与信調査が必要)。

○ エ○ → 正しいのは1つ(選択肢②=「1」)。

ア× (sample vẫn phải kiểm tra), イ× (cần luật mới nhất), ウ× (cần điều tra tín dụng), エ○. Đúng = 1.

■ 狙われる点

「サンプルだから不要」「最新確認は不要」は誤り。**常に確認。**

Bây "sample không cần" / "không cần luật mới". Luôn phải kiểm tra.

技術提供 と 該非判定

技術提供の場が日本国内でも
国内 非居住者 への技術提供は規制対象

デュアルユース（軍民両用）
民生品でも軍事転用のおそれがあれば該非判定が必要

例外：国際特許出願のための
必要最小限の技術提供は許可不要

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み（国際輸出管理レジーム）を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っている。

我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき実施している。

安全保障貿易に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① リスト規制とは、武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
- ② キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
- ③ 外為法における「技術」とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供され、許可が必要な取引の対象となる技術は、外国為替令別表にて定められている。
- ④ 技術提供の場が日本国内であれば、国内非居住者に技術提供する場合でも、提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。
- ⑤ 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に、出願内容の技術情報を提供する場合、出願をするための必要最小限の技術提供であれば、許可申請は不要である。

令和5年度 適性科目 問42 – 解答・解説

正解 ④

国内でも非居住者への技術提供は規制対象

× ④ 不適切。日本国内で提供しても、国内非居住者への技術提供は外為法の規制対象になり得る。

○ ①②③⑤は適切(リスト規制・キャッチオール・技術の定義・特許出願の例外)。

④ sai: dù tại Nhật, cung cấp công nghệ cho người KHÔNG cư trú vẫn thuộc đối tượng. ①②③⑤ đúng.

■ 狙われる点

「国内なら非居住者でも許可不要」は誤り。居住性で判断。

Bây "trong nước thì không cần phép". Xét theo tính cư trú.

技術提供 と 該非判定

技術提供の場が日本国内でも
国内 非居住者 への技術提供は規制対象

デュアルユース（軍民両用）
民生品でも軍事転用のおそれがあれば該非判定が必要

例外：国際特許出願のための
必要最小限の技術提供は許可不要

15

頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (安全保障貿易)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・外為法に基づく輸出管理(経済産業大臣の許可)

【出題】R3問34・R5問42

・リスト規制とキャッチオール規制(補完関係)

【出題】R5問42・R3問34

・非居住者への技術提供も規制対象

【出題】R5問42

・該非判定を必ず行う(サンプルも確認)

【出題】R4問38・R3問34

・中小企業も対象／デュアルユースに注意

【出題】R3問34・R4問38

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

✗ ドローンは輸出規制の対象外である

✓ ドローンは規制対象である

Drone là đối tượng 【R3問34】

✗ サンプル品なら規制の確認は不要

✓ サンプルでも確認が必要

Cả sample phải kiểm tra 【R4問38】

✗ 国内での提供なら非居住者でも規制対象外

✓ 非居住者への技術提供は対象

Người không cư trú: đối tượng 【R5問42】

✗ リスト非該当なら輸出は自由である

✓ キャッチオールで規制され得る

Catch-all vẫn chặn 【R3問34・R5問42】

15

まとめ

Tổng kết chương 15

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】 安全保障貿易管理＝大量破壊兵器等の拡散防止	Quản lý TM an ninh = chống phổ biến vũ khí
★ 外為法に基づき経済産業大臣の許可	Theo Gaiho, phép Bộ trưởng METI
【よく出る】 リスト規制＝リスト化された貨物・技術	Danh sách = hàng/công nghệ đã liệt kê
キャッチオール規制＝用途・需要者で規制(補完)	Catch-all = theo mục đích/người dùng
★ 非居住者への技術提供も規制対象	Cung cấp người không cư trú: đối tượng
【よく出る】 サンプルでも該非確認が必要	Cả sample phải phán định該非
デュアルユース(軍民両用)に注意	Lưu ý lưỡng dụng
中小企業・大学・研究機関も対象	Cả DN nhỏ/đại học/viện NC

ISO 26000・社会的責任・国際標準

ISO 26000・Trách nhiệm XH・Tiêu chuẩn QT

出題率 50% – ISO26000の7原則・7中核主題・JIS改正が頻出

7 nguyên tắc, 7 chủ đề cốt lõi ISO26000, sửa đổi JIS

16

16

ISO 26000 社会的責任の7原則

7 nguyên tắc trách nhiệm xã hội

■ ISO 26000 / JIS Z 26000

2010年 ISO 26000 (社会的責任の手引) → 2012年 JIS Z 26000。組織の社会的責任(SR)の国際規格。

ISO 26000 (2010, hướng dẫn TNXH) → JIS Z 26000 (2012). Tiêu chuẩn QT về SR của tổ chức.

■ 7つの原則

説明責任・透明性・倫理的な行動・ステークホルダーの利害の尊重・法の支配の尊重・国際行動規範の尊重・人権の尊重。

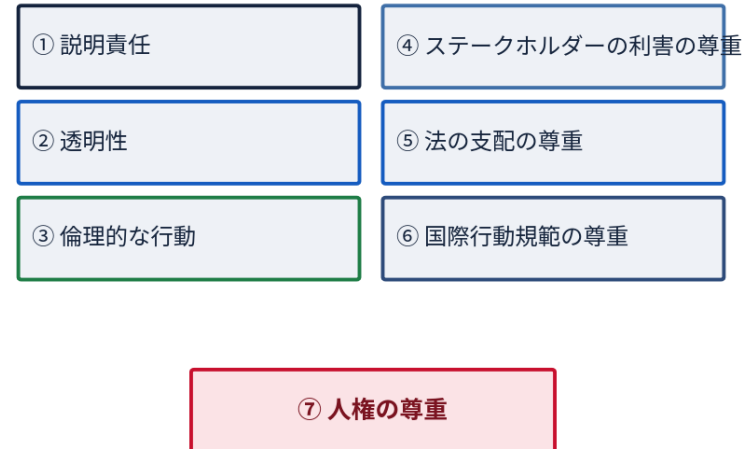
7 NT: giải trình / minh bạch / đạo đức / tôn trọng lợi ích bên liên quan / thượng tôn pháp luật / chuẩn mực QT / nhân quyền.

■ 認証規格ではない

ISO 26000は手引(ガイダンス)であり、認証を目的とする規格ではない。

ISO 26000 là HƯỚNG DẪN, KHÔNG phải tiêu chuẩn chứng nhận.

ISO 26000 社会的責任の7原則



※ 2010年 ISO 26000 / 2012年 JIS Z 26000

16

ISO 26000 7つの中核主題

7 chủ đề cốt lõi

■ 7つの中核主題

組織統治・人権・労働慣行・環境・公正な事業慣行・消費者課題・コミュニティへの参画及び発展。

7 chủ đề: quản trị tổ chức / nhân quyền / thực hành LĐ / môi trường / thực hành KD công bằng / vấn đề người tiêu dùng / tham gia & phát triển cộng đồng.

■ 製品安全の社会的責任

製品安全も社会的責任の一部。**法令遵守 + さらにリスク低減**、消費者の期待を踏まえた基準設定等。

An toàn sản phẩm cũng là SR: tuân thủ luật + giảm rủi ro thêm, đặt chuẩn theo kỳ vọng người tiêu dùng.

■ 組織統治が軸

組織統治を軸に、各中核主題に統合的に取り組む。

Lấy quản trị tổ chức làm trục, tích hợp các chủ đề.

ISO 26000 7つの中核主題



組織統治を軸に、6つの中核主題に取り組む

16

国際標準と JIS(令和元年改正)

Tiêu chuẩn QT & JIS (sửa 2019)

■ 国際標準

製品の品質・性能・安全性等の国際的取極め。**ISO(国際標準化機構)**
・IEC(国際電気標準会議)。

Thỏa thuận QT về chất lượng/hiệu năng/an toàn; ISO (Tổ chức TCQT) & IEC (Ủy ban điện QT).

■ JIS(令和元年改正)

工業標準化法→産業標準化法、日本工業規格→日本産業規格(JIS)。

対象をデータ・サービスに拡大、JISマークの罰則強化。

Sửa luật (2019): Luật TC công nghiệp → Luật TC NGÀNH; JIS đổi tên; mở rộng dữ liệu/dịch vụ; tăng chế tài mức JIS.

■ 注意

「工業→産業」「日本工業規格→日本産業規格」の**方向の取り違え**が頻出。

Bẫy: nhầm CHIẾU đổi tên.

国際標準と JIS (令和元年改正)

国際規格：ISO（国際標準化機構）・
IEC（国際電気標準会議）

令和元年の法改正
工業標準化法 → 産業標準化法
日本工業規格 → 日本産業規格（JIS）

対象拡大：データ・サービス等
JISマークの信頼性確保（罰則強化）

過去問 演習

令和6年度 適性科目 問34 – ISO 26000 の原則

組織の社会的責任 (SR: Social Responsibility) の国際規格として、2010年、ISO 26000「Guidance on social responsibility」が発行された。また、それに続き、2012年、ISO規格の国内版 (JIS) として、JIS Z 26000:2012 (社会的責任に関する手引) が制定されている。この手引きにおいて社会的責任の原則に関する次の記述の、(ア) ～ (オ) に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

組織が社会的責任に取り組み、実践するとき、その包括的な目的は (ア) に最大限に貢献することである。この目的に関して社会的責任の原則を網羅した明確なリストは存在しないが、組織は、以下に示す7つの原則を尊重すべきである。

組織は、たとえそれが困難だと思われる場合でも、具体的な状況において、正しい又はよいと一般に認められている行動の原則と一致した基準、指針及び規範に基づいて行動すべきである。この規格を適用する際に、組織は、(イ) との整合性をとりつつ、経済状況の違いに加えて、社会、環境、法、文化、政治及び組織の (ウ) を考慮に入れることが望ましい。

1) 説明責任

① ア: 持続可能な発展 イ: 国際行動規範 ウ: 多様性 エ: 透明性 オ: 人権の尊重

2) (エ)

② ア: 公共の福祉の発展 イ: 自国の法規 ウ: 多様性 エ: 機密情報の保護 オ: 公共の福祉

3) 倫理的な行動

4) ステークホルダーの利害の尊重

③ ア: 持続可能な発展 イ: 国際行動規範 ウ: 独自性 エ: 透明性 オ: 人権の尊重

5) 法の支配の尊重

④ ア: 公共の福祉の発展 イ: 自国の法規 ウ: 独自性 エ: 機密情報の保護 オ: 公共の福祉

6) 国際行動規範の尊重

⑤ ア: 持続可能な発展 イ: 国際行動規範 ウ: 多様性 エ: 機密情報の保護 オ: 人権の尊重

7) (オ)

令和6年度 適性科目 問34 – 解答・解説

正解 ①

ア持続可能な発展／イ国際行動規範／ウ多様性／エ透明性／オ人権の尊重

ISO 26000の7原則を踏まえた穴埋め。**持続可能な発展・国際行動規範・多様性・透明性・人権の尊重**が入る。

7原則＝説明責任・透明性・倫理的行動・ステークホルダーの利害尊重・法の支配尊重・国際行動規範尊重・人権尊重。

Điền: phát triển bền vững / chuẩn mực QT / đa dạng / minh bạch / tôn trọng nhân quyền (theo 7 NT).

■ 狙われる点

7原則の語句を正確に。7中核主題と混同しない。

Nhớ chính xác từ ngữ 7 NT; đừng nhầm với 7 chủ đề cốt lõi.

ISO 26000 社会的責任の7原則

① 説明責任	④ ステークホルダーの利害の尊重
② 透明性	⑤ 法の支配の尊重
③ 倫理的な行動	⑥ 国際行動規範の尊重

⑦ 人権の尊重

※ 2010年 ISO 26000／2012年 JIS Z 26000

Ⅱ－12 国際標準とは、製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などに関する国際的な取極めのことである。世界経済の進展に伴い、物・サービスの国際取引が増大する中、ISOやIECなどの国際規格の重要性が増している。また、日本における標準化の規格JIS (Japanese Industrial Standards) については、令和元年に、(1) データやサービス等への標準化の対象拡大、(2) JISの制定等の迅速化、(3) JISマークの信頼性確保のための罰則強化、(4) 官民の国際標準化活動の促進を図るための法改正が行われた。

標準化に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

① 6 ② 5 ③ 4 ④ 3 ⑤ 2

(ア) ISOは、正式名称を国際標準化機構 (International Organization for Standardization) といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野 (鉱工業、農業、医薬品等) に関する国際規格の作成を行っている。

(イ) IECは、正式名称を国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission) といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている。

(ウ) 日本における標準化の規格JISについては、令和元年の法改正に伴い、「産業標準化法」は「工業標準化法」に、「日本産業規格 (JIS)」は「日本工業規格 (JIS)」に改められ運用されている。

(エ) JISマーク表示制度は、国により登録された民間の第三者機関 (登録認証機関) から該当JISへの適合性に関する審査の結果、認証を受けることによって、JISマークを表示することができる制度である。

(オ) JISマーク表示制度の信頼性の確保のため、認証事業者に対しては登録認証機関が少なくとも3年ごとに定期的な審査を行うとともに、必要に応じて臨時の審査を行うこととしている。また、国は必要に応じて立入検査を行うこととしている。

(カ) 鉱工業品等のマークのデザインについて、図－1の左側は法改正前の旧JISマーク、右側は現行のJISマークを示している。



図－1 旧JISマーク と 現行のJISマーク

令和6年度 適性科目 問42 – 解答・解説

正解 ③

適切=4(ウ・カが誤り)

× ウ×:方向が逆。正しくは工業標準化法→産業標準化法、日本工業規格→日本産業規格。

× カ×:JISマークの新旧が逆。

○ ア○・イ○・エ○・オ○ → 適切なものは4つ。

ウ× (ngược chiều: công nghiệp→ngành), カ× (mác JIS ngược). ア/イ/エ/オ

○ → đúng = 4.

■ 狙われる点

改正の方向(工業→産業)を逆に書く引っ掛けが定番。

Bẫy: viết ngược chiều sửa đổi.

国際標準 と JIS (令和元年改正)

国際規格: ISO (国際標準化機構) ・
IEC (国際電気標準会議)

令和元年の法改正
工業標準化法 → 産業標準化法
日本工業規格 → 日本産業規格 (JIS)

対象拡大: データ・サービス等
JISマークの信頼性確保 (罰則強化)

過去問 演習

令和2年度 適性科目 問42 – 製品安全の社会的責任

「製品安全に関する事業者の社会的責任」は、ISO 26000（社会的責任に関する手引き）2.18にて、以下のとおり、企業を含む組織の社会的責任が定義されている。

① 0

② 1

組織の決定および活動が社会および環境に及ぼす影響に対して次のような透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任として、

③ 2

ー健康および社会の繁栄を含む持続可能な発展に貢献する

④ 3

ーステークホルダー（利害関係者）の期待に配慮する

⑤ 4

ー関連法令を遵守し、国際行動規範と整合している

ーその組織全体に統合され、その組織の関係の中で実践される

製品安全に関する社会的責任とは、製品の安全・安心を確保するための取組を実施し、さまざまなステークホルダー（利害関係者）の期待に応えることを指す。

以下に示す（ア）～（キ）の取組のうち、不適切なものの数はどれか。

（ア） 法令等を遵守した上でさらにリスクの低減を図ること

（イ） 消費者の期待を踏まえて製品安全基準を設定すること

（ウ） 製造物責任を負わないことに終始するのみならず製品事故の防止に努めること

（エ） 消費者を含むステークホルダー（利害関係者）とのコミュニケーションを強化して信頼関係構築すること

（オ） 将来的な社会の安全性や社会的弱者にも配慮すること

（カ） 有事の際に迅速かつ適切に行動することにより被害拡大防止を図ること

（キ） 消費者の苦情や紛争解決のために、適切かつ容易な手段を提供すること

令和2年度 適性科目 問42 – 解答・解説

正解 ①

不適切なもの=0(すべて適切)

不適切=0個(選択肢①)。ハンドブックの7項目はいずれも適切な内容。

法令遵守+さらなるリスク低減、製造物責任を負わないことに終始しない(事故防止に努める)等。

KHÔNG phù hợp = 0 (tất cả đúng). 7 mục của sổ tay đều hợp lý.

■ 狙われる点

製品安全は法令遵守で終わりではなく、さらにリスク低減を図る。

An toàn SP không dừng ở tuân thủ luật, phải giảm rủi ro thêm.

ISO 26000 7つの中核主題

① 組織統治

④ 環境

② 人権

⑤ 公正な事業慣行

③ 労働慣行

⑥ 消費者課題

⑦ コミュニティへの参画・発展

組織統治を軸に、6つの中核主題に取り組む

16

頻出ポイント & 引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (ISO26000・国際標準)

■ 頻出論点 Trọng điểm

・ISO26000(2010)→JIS Z26000(2012) 社会的責任の手引

【出題】R6問34・R2問42

・7原則(説明責任・透明性・人権の尊重 等)

【出題】R6問34

・7中核主題(組織統治・人権・労働・環境 等)

【出題】R2問42

・国際標準 = ISO・IEC

【出題】R6問42

・JIS令和元年改正 = 産業標準化法・日本産業規格

【出題】R6問42

■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

✗ ISO26000は認証を取得するための規格である

✓ 手引(ガイダンス)で認証規格ではない

Là hướng dẫn, không chứng nhận 【R2問42】

✗ 改正で産業標準化法が工業標準化法になった

✓ 逆。工業標準化法→産業標準化法

Ngược: công nghiệp→ngành 【R6問42】

✗ 日本産業規格が日本工業規格に改められた

✓ 逆。日本工業規格→日本産業規格

Ngược chiều 【R6問42】

✗ 製品安全は社会的責任に含まれない

✓ 製品安全も社会的責任の一部

An toàn SP cũng là SR 【R2問42】

16

まとめ

Tổng kết chương 16

日本語 (要点)	Tiếng Việt
【よく出る】ISO26000(2010)→JIS Z26000(2012)＝社会的責任の手引	ISO26000 → JIS Z26000 (hướng dẫn SR)
★ ISO26000は手引であり認証規格ではない	Là hướng dẫn, không phải chứng nhận
【よく出る】7原則:説明責任・透明性・人権の尊重 等	7 NT: giải trình/minh bạch/nhân quyền
★ 7中核主題:組織統治・人権・労働・環境 等	7 chủ đề: quản trị/nhân quyền/LĐ/MT
国際標準＝ISO(標準化機構)・IEC(電気標準)	Tiêu chuẩn QT = ISO・IEC
【よく出る】JIS令和元年改正＝工業→産業(方向に注意)	Sửa JIS 2019: công nghiệp→ngành
対象拡大(データ・サービス)・JISマーク罰則強化	Mở rộng dữ liệu/dịch vụ; tăng chế tài
製品安全も社会的責任の一部(法令遵守+リスク低減)	An toàn SP cũng là SR

付録:ユニバーサルデザイン・バリアフリー

Phụ lục: Universal Design・Barrier-free

適性科目の直接の過去問は少ないが、関連知識として整理

Ít過去問 trực tiếp, nhưng là kiến thức liên quan nên tổng hợp

17

17

UD7原則 と 国際的同等性

7 nguyên tắc UD & tính tương đương QT

■ ユニバーサルデザイン(UD)

年齢・能力・状況によらず、**できるだけ多くの人**が**使える**ように最初から設計する考え方。

UD: thiết kế ngay từ đầu để CÀNG NHIỀU người dùng được, bất kể tuổi/khả năng/hoàn cảnh.

■ UD7原則

公平な利用／利用の柔軟性／単純で直感的／分かりやすい情報／間違いに寛容／少ない身体的負担／接近・操作の空間。

7 NT: công bằng / linh hoạt / đơn giản trực quan / thông tin dễ hiểu / khoan dung lỗi / ít gắng sức / không gian tiếp cận.

■ バリアフリー と 国際的同等性

バリアフリー＝既存の障壁を除去。規格の**国際的同等性・相互承認**で国際取引を円滑にする。

Barrier-free = loại bỏ rào cản hiện có; tính tương đương QT & công nhận lẫn nhau giúp thương mại QT thuận lợi.

ユニバーサルデザインの7原則

① 公平な利用

④ 分かりやすい情報

② 利用の柔軟性

⑤ 間違いに対する寛容性

③ 単純で直感的な利用

⑥ 少ない身体的負担

⑦ 接近・操作の空間確保

バリアフリー＝障壁の除去／国際的同等性・相互承認